



Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Máster Universitario en Derechos Humanos:
Sistemas de Protección

**Violencia de género en el ámbito
educativo ecuatoriano**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Jorge Roberto Arias Verdezoto, Lisseth Tatiana Navarrete Vaca
Director/a:	Cristopher Corvalán Rivera
Fecha:	31 de enero de 2024

Resumen

El trabajo aborda la violencia de género en el ámbito de la educación. Se identifican las políticas que Ecuador ha implementado dentro de los establecimientos educativos del sector público. Estas son analizadas a la luz de la literatura especializada y los estándares normativos que en esta materia establecen el derecho interno y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se concluye que la violencia de género permea todos los espacios de la vida social; a pesar de existir normativas sólidas, estas formas de violencia responden a estructuras culturales y sociales que son difíciles de erradicar. El abordaje interdisciplinar y bajo el enfoque de género sumado a la construcción de nuevas masculinidades parecen dar frutos en cuanto a la erradicación de este tipo de prácticas que violentan y vulneran los derechos de mujeres, niñas, niños, masculinidades no hegemónicas y personas LGBTIQ+. En esa línea, el trabajo propone, a partir de experiencias con docentes y estudiantes que tuvieron los autores en ámbitos educativos del país, actividades prácticas dirigidas a estudiantes de todos los niveles y a docentes en el ámbito educativo para contribuir a tal fin.

Palabras clave:

Educación, género, violencia, enfoque de género, Derechos humanos

Abstract

The work addresses gender violence in the field of education. It identifies the policies that Ecuador has implemented within the public sector educational establishments. These are analyzed considering the specialized literature and the normative standards set by domestic law and international human rights instruments. It concludes that gender violence permeates all spaces of social life; despite the existence of solid regulations, these forms of violence respond to cultural and social structures that are difficult to eradicate. An interdisciplinary approach and a focus on gender, along with the construction of new masculinities, seem to bear fruit in terms of eradicating these types of practices that violate and infringe upon the rights of women, girls, and LGBTIQ+ individuals. In this line, the work proposes practical activities directed at students and teachers in the educational field to contribute to this end.

Keywords: Education, gender, violence, gender focus, human rights.

Índice de contenidos

1. Introducción.....	7
Justificación del tema elegido.....	10
Problema y finalidad del trabajo.....	11
Objetivos.....	13
2. Marco teórico y desarrollo.....	14
2.1.....Violencia de género en los espacios educativos: miradas feministas sobre el problema.....	16
2.2. Normativa Nacional e Internacional respecto a violencia de género en el ámbito educativo.....	24
2.3. Violencia de género y violencia sexual: concepciones e intersecciones en el ámbito educativo.....	32
2.4. Contexto ecuatoriano sobre violencia de género.....	38
2.5. Acciones institucionales y de políticas públicas frente a la violencia de género.....	42
2.6. Concepciones y abordajes de la violencia de género en entornos educativos con perspectiva de género.....	50
2.6.1.....Educación en género y construcción de nuevas masculinidades en el ámbito escolar.....	63
Conclusiones.....	69
Referencias bibliográficas.....	75
Listado de abreviaturas.....	82
Anexo A. Título del anexo.....	83

Índice de figuras

Figura 1. Mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y de violación, a lo largo de su vida.....	40
--	----

Índice de tablas

Tabla 1. Violencia de género y violencia sexual en las leyes ecuatoriana.....	34
---	----

1.Introducción

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, reconocido en las convenciones internacionales, así como en la normativa nacional y constitucional ecuatoriana. Acorde a la Observación general N.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas:

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades (DESC 2007).

En este sentido, la educación vista desde la perspectiva de derechos humanos implica el acceso a una educación primaria gratuita y obligatoria para todas las personas, sin ningún tipo de distinción de raza, sexo, credo o clase social. Además, implica el acceso equitativo a la educación superior. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener cuatro características interrelacionadas y esenciales, a saber. Se ha señalado que debe estar disponible para toda la población, que debe ser accesible y reunir estándares de aceptabilidad y adaptabilidad

El Comité de los Derechos del Niño en adelante -CDN-, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW - y la Convención Belem do Pará -CBDP-, indican que los Estados debe adoptar medidas necesarias para transversalizar el enfoque de género en el ámbito educativo a fin de evitar la violencia de género en estos escenarios. El Ecuador desde la Constitución del año 2008, indica que la educación es parte de una obligación inexcusable por parte del Estado, además es un derecho que está reconocido y constituye prioridad del Estado (CRE 2008, artículos 11, 66, 83).

La violencia de género en el ámbito educativo guarda estrecha relación con los derechos humanos. Ambos son temas importantes que se articulan entre sí. La indivisibilidad de los derechos, que es una característica propia de los derechos

humanos, indica que el incumplimiento de uno de ellos afecta a la consecución de otros derechos. Entonces, si un Estado incumple con el derecho a vivir una vida libre de violencia, en este caso violencia de género, que es un derecho universal y que se encuentra en varios tratados internacionales de derechos humanos, también incumple con la consecución y garantía de otros derechos. Es decir, la violencia de género constituye uno de los obstáculos para que el derecho a la educación se cumpla a la vez que el incumplimiento al derecho a la educación también genera violencia de género.

En el ámbito educativo existen pocos documentos internacionales de derechos humanos que aborden la relación entre violencia de género y derecho a la educación. Uno de ellos, que aborda esta imbricación es la Convención Belem do Pará, que establece que los Estados parte deben tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. En este sentido, la Convención obliga a los Estados a elaborar programas en los diseños de materias obligatorias y no formales que sean adaptados por cada nivel de instrucción, sean para nivel primario, secundario, universitario, entre otras. Los contenidos deben estar enfocados en deconstruir los prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que se repliquen estereotipos de género que discriminen a las mujeres.

En el ámbito educativo, la violencia de género se ve reflejada en relaciones jerárquicas de poder entre profesores y alumnas y alumnos, al interior de la familia, entre profesores y en general entre la comunidad educativa. Este trabajo se centra en la violencia de género que vivencian los y las estudiantes y profesores, es decir se enfoca en las jerarquías de poder que nacen en las interacciones dentro del espacio escolar. Partiendo de la premisa de que la violencia de género es estructural, social y cultural; responde a un sistema -sexo-género-(RUBIN 1986) que los estudios feministas denominan patriarcado en donde todas las mujeres son sometidas y violentadas por su género, así como los cuerpos femeninos, feminizados y masculinidades no hegemónicas.

En este sentido, los Estados tienen la obligación de erradicar la violencia de género y tomar acciones, y medidas inmediatas a través de la promoción de estrategias encaminadas a cambiar patrones socio culturales desde las infancias. Una propuesta que se establece en la presente investigación es la realización de dos actividades dirigidas a estudiantes de primaria y a profesores que tienen como

objetivo reflexionar sobre el respeto hacia otras personas, así como la necesidad de reconocer las formas de violencia de género que puedan darse en el ámbito educativo.

En este sentido, acorde al estudio realizado por el Concejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) se encontraron escasos estudios que abordan la violencia de género en espacios educativos y sobre todo en universidades de Ecuador. Un estudio realizado en la provincia de Manabí, Ecuador, encontró que las mujeres más vulnerables a la violencia de género son las que asisten a espacios públicos educativos en los niveles universitario y secundario (CNIG 2017). Otro estudio sobre la violencia contra la mujer en universidades ecuatorianas encontró que el acoso y las agresiones psicológicas son las formas más recurrentes de violencia de género en estos espacios (EL COMERCIO 2023) (CNIG 2017).

Es importante destacar que la violencia de género en el ámbito educativo es un problema grave en Ecuador y que vulnera derechos humanos, como la dignidad, vivir en un espacio libre de violencia, derecho a la salud psicológica, derecho a la participación. Según un informe, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2013) seis de cada diez mujeres en Ecuador han sido víctimas de algún tipo de violencia de género (INEC 2013). En este mismo sentido, otro estudio encontró que el 31% de las mujeres en Ecuador estarían expuestas a violencia física (INEC 2013).

En el contexto educativo, existen manifestaciones de la violencia de género que son violatorias de derechos, muchas de ellas llegan a causar deserción de las estudiantes al sentirse acosadas, suicidios como el de Paola Albarracín¹, etc. (Hernández, 2015). En este sentido, a más de relaciones de poder y sexismo, existe una estructura patriarcal que limita el acceso a la educación y perpetúa la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Desde una perspectiva de

¹ El caso de Paola Guzmán Albarracín es un ejemplo de violación de derechos humanos. Paola era una adolescente ecuatoriana que sufrió abuso sexual durante dos años en su colegio. Como resultado, ella se suicidó en 2002 a la edad de 16 años 1. Las autoridades ecuatorianas investigaron a Bolívar Espín, quien entonces era vicerrector de la escuela Martínez Serrano, donde acudía Guzmán en Guayaquil, como presunto responsable 1. Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo. En su sentencia, emitida en junio, la CIDH “encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por Guzmán” 1. Y en cumplimiento de esta, el gobierno ecuatoriano finalmente reconoció públicamente esas responsabilidades el 9 de diciembre de 2020 2. La madre de Paola Guzmán, Petita Albarracín, pidió justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

derechos humanos y género, hay que reconocer que hombres, mujeres y personas disidentes tienen diferentes necesidades, roles y experiencias en la sociedad. Esto implica abordar las desigualdades de género y la violencia de género en el ámbito educativo de manera contextualizada y situada, es decir, promover un enfoque inclusivo y equitativo que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género e identidad sexual.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el concepto de violencia sexual en el ámbito educativo es algo que se ha comprendido a través del caso “Guzmán Albarracín VS Ecuador”. Bajo esta perspectiva la presente investigación tiene como objetivo evidenciar de qué manera el derecho a la educación es visto bajo la perspectiva de género y derechos humanos.

Justificación del tema elegido

La violencia de género en el sistema educativo ecuatoriano es un tema que se empieza a abordar con mayor rigor desde el ámbito legal a partir del caso Guzmán Albarracín. De hecho, este caso es pionero en términos de articulación entre género, derechos humanos y educación. Para SEGATO (2003) la violencia de género responde a una estructura de dominación política y social que obedece a un sistema cuyas primeras víctimas, en orden cronológico, son los niños. Es decir, los hombres son víctimas de este sistema a través de negar las emociones, el encallamiento de sus expresiones, aprender la dominación y sometimiento de los otros, sobre todo de los cuerpos femeninos y feminizados.

Este tipo de violencia en el ámbito educativo es algo que se daba de forma naturalizada y sistemática. Sin embargo, hasta el año 2020 no existía jurisprudencia ni casos emblemáticos que sancionaran a las relaciones jerárquicas y de poder entre estudiantes (mujeres) y profesores. No fue hasta ese año que por primera vez un caso de violencia sexual y de género ingresa como caso temático dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se sanciona al Estado ecuatoriano por los actos cometidos por un vicerrector bajo esta figura legal y se dictan parámetros donde se utilizan conceptos como estereotipos de género, patriarcado y androcentrismo en conjunción con la terminología discriminación por cuestiones de género aplicadas por un organismo de derechos humanos (CORTE IDH 2020).

Los estudios realizados hasta la fecha evidencian las diferentes formas de violencia de género, como el acoso sexual, el matrimonio infantil y la trata de personas con fines de explotación sexual en contextos educativos. En esta línea se encuentra el "Violence Against Women in Education Settings", realizado por la UNESCO (2017), que, a pesar de ser un estudio integral sobre la violencia de género en el ámbito educativo, no utiliza la perspectiva de los derechos humanos, ni determina obligaciones estatales como la sentencia del caso Guzmán Albarracín para todos los Estados en la región; tampoco la adopción de medidas para abordar la violencia sexual en los entornos educativos (MINEDUC 2020).

Por esta razón es importante el enfoque de derechos humanos aplicado al derecho a la educación, así como el cumplimiento del derecho a vivir una vida libre de violencia, en este caso violencia en género en el ámbito educativo, que tiene sus propios matices y formas de reproducirse. El análisis sobre la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, educación y violencia permite repensar las formas de reproducción de la violencia de género en determinados contextos y evidenciar las barreras que impiden el goce efectivo este derecho, y, por otro lado, visibilizar formas en que se puede erradicar la violencia en estos entornos para de esta manera transformar las relaciones patriarcales que son culturales y sociales.

Problema y finalidad del trabajo

La violencia de género constituye uno de los grandes obstáculos para el acceso y garantía del derecho a la educación. A pesar de los avances en cuanto a la normativa nacional y de los distintos tratados internacionales de derechos humanos concernientes a la erradicación de la violencia de género, no se ha podido evidenciar una solución efectiva a esta problemática social que vulnera derechos humanos. Esto es debido a que en la sociedad existe una cultura machista y una estructura social que responde al nombre de patriarcado. Esta forma de instituirse la violencia de género es de orden estructural, se produce y reproduce en distintos períodos de la vida, así como en todos los espacios, tanto públicos y privados. El espacio educativo no es la excepción. La autora antropóloga feminista y defensora de derechos humanos SEGATO (2003) indica que la violencia de género es estructural y tiene su origen en lo que denomina «mandato de masculinidad», es decir, esa

exigencia puesta sobre los hombres de demostrar que son ellos quienes tienen el dominio sobre las mujeres.

Dentro del sistema educativo esta estructura se replica con mayor intensidad a través de las relaciones jerárquicas y de poder, sobre todo, aunque no exclusivamente, entre estudiantes mujeres y profesores. Acorde a datos proporcionados por la Agenda de Igualdad de Género en Ecuador (2017) una de las grandes deudas pendientes que tiene el país respecto a educación es visibilizar y erradicar las formas en que la violencia de género y acoso sexual ocurren en estos espacios. Según los resultados de la “Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres” (ENVIGMU 2011) el 97% de las víctimas de violencia física y sexual en el ámbito educativo no denunciaron a sus agresores, más del setenta por ciento de las víctimas de violencia terminaron el colegio y menos del sesenta por ciento accedieron a nivel de educación básica (ENVIGMU 2011, p. 26).

Ecuador cuenta con algunas normativas y políticas públicas para su abordaje: el Protocolo de prevención y atención en casos de conflicto, violencia, acoso y discriminación, basada en género y orientación sexual en los institutos superiores públicos; el Protocolo de prevención de violencia (2018), acoso en el ámbito educativo; y la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres (2018) -en adelante LOIPEV-. Los documentos normativos, abordan el tema de violencia de género desde estos espacios, indicando en su artículo 12: “Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa de todos los niveles” (LOIPEV 2018 artículo 12).

La violencia contra las mujeres estudiantes sigue siendo un problema muy grave en el país. Según un informe reciente, del Concejo Nacional para la Igualdad de Género del año 2017, se registran 14 denuncias diarias por violencia en el país, y el 90% de las víctimas son agredidas por sus propios familiares, así como un gran porcentaje vienen de estudiantes que denuncian a sus profesores (CNIG 2017). Por ello, existe una evidente desigualdad de acceso a medios de denuncia. A pesar de que existe una expansión de la educación en Ecuador, persisten desigualdades en el acceso a la educación de calidad. Las zonas rurales y áreas urbanas marginales a menudo enfrentan mayores barreras para acceder a una educación adecuada.

El Ministerio de Educación del Ecuador es la entidad encargada de transversalizar el enfoque de género en las políticas institucionales, se evidencia que su accionar respecto a este tema es mínimo y de hecho las denuncias realizadas son pocas, por temor a represalias y porque las estudiantes podrían perder el año escolar (MINEDUC 2013). Por estas cuestiones, no se activan los canales de denuncia descritos tanto en los protocolos enunciados, así como los mecanismos dentro de cada institución escolar pública, que es en donde se centra este estudio.

De esta manera, nuestra investigación se centra en la violencia de género en los contextos educativos del Ecuador, específicamente nos interesa conocer sobre las políticas existentes en el país para abordar esta problemática social que no solamente afecta a las mujeres sino a toda la sociedad, desde la perspectiva de derechos humanos.

Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Contribuir a identificar los principales desafíos que representa la violencia de género para el cumplimiento del derecho a la educación en Ecuador, a fin de proponer estrategias y principios orientativos para su abordaje

1.3.2 Objetivos específicos

1. Identificar la normativa nacional e internacional referentes a violencia de género en el ámbito educativo
2. Explicar las vulneraciones a los derechos humanos que causa la violencia de género en espacios educativos y las formas en que se articula con otras violencias desde una perspectiva interseccional
3. Identificar las principales acciones institucionales que realiza el Ministerio de Educación del Ecuador para abordar el problema de violencia de género en el ámbito educativo.
4. Proponer concepciones sobre el derecho a la educación y principios orientativos para abordar la violencia de género en los colegios a fin de garantizar efectivamente el goce y ejercicio del derecho a la educación desde una perspectiva de género.

2.Marco teórico y desarrollo

El trabajo se estructura en seis capítulos. El primero da cuenta del concepto de violencia de género y violencia sexual desde la perspectiva de Género y estudios feministas para lo cual se utilizó a autoras como BUTLER (2003). En el segundo, se identifican las principales normativas nacionales e internacionales referentes a la protección y prevención de violencia basado en género en los espacios educativos. En el tercero, se hace referencia a la violencia de género y violencia sexual. En el cuarto se aborda el contexto ecuatoriano sobre violencia de género con especial énfasis en violencia de género en espacios educativos. En el quinto se abordan las acciones institucionales y de políticas públicas frente a la violencia de género. En el sexto se establecen concepciones y abordajes de la violencia de género en entornos educativos con perspectiva de género, así como la importancia de la construcción de nuevas masculinidades, sobre todo en el ámbito escolar.

Parte importante de este trabajo es la formulación de dos actividades que se pueden realizar en los entornos educativos enfocados en estudiantes de primaria y profesores de todos los niveles educativos. Estas actividades fueron recopiladas a través de experiencias personales y talleres vivenciales que ambos autores tuvimos la oportunidad de replicar en establecimientos educativos en Ecuador, reflexionando sobre los métodos a partir del análisis de experiencias comparadas que, desde otros ámbitos, enfrentan el mismo problema de violencia.

Estos aprendizajes han sido útiles en la construcción de nuevas masculinidades y también en infancias que, a través de una crianza respetuosa y empática, cuestiona las prácticas patriarcales genera empatía hacia lo diferente. Es importante empezar a cuestionar las formas de crianza, así como la convivencia con otras personas, que si bien la ley reconoce la igualdad formal y material de todos y todas en la práctica es necesario seguir repensando en como generar sociedades menos machistas y homofóbicas.

Las prácticas que han tenido experiencias positivas en estos aprendizajes en torno a la violencia de género, parten de una crítica centrada en la conformación de las instituciones vistas como centros que reproducen estereotipos de género, además, de las vulneraciones de derechos humanos que ha cometido el país, sobre todo a

través del caso Guzmán Albarracín vs Ecuador, que sanciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país por omisión y aparece la figura legal de violencia de género y sexual en el ámbito educativo, por lo que se empiezan a realizar talleres y capacitaciones frente a este fenómeno social.

2.1. Violencia de género en los espacios educativos: miradas feministas sobre el problema

De acuerdo con BUTLER (2003) el género es una construcción social, cultural y científica a través de la cual se han organizado a las personas en función de su genitalidad binaria, teniendo una estructura que reconoce y jerarquiza la diferencia entre hombres y mujeres. El género como categoría de análisis evidencia las diferentes formas de identificar las relaciones de poder que se establecen a partir de estas construcciones, que determinan las condiciones de discriminación, subordinación y exclusión, especialmente para las mujeres y los grupos históricamente discriminados: las mujeres, niñas, adolescentes, cuerpos femeninos y feminizados, corporalidades e identidades no binarias y personas de diversa condición sexo genérica (BUTLER 2003).

La violencia de género es un problema persistente en la sociedad contemporánea y el ámbito educativo no es ajeno a esta realidad. En América Latina, esta forma de violencia se manifiesta de diversas maneras, afectando la experiencia educativa de las personas, especialmente las mujeres, hombres y personas pertenecientes a colectivos LGBTIQ+. A lo largo de este apartado, exploraremos la violencia de género en el ámbito educativo y utilizaremos perspectivas y análisis de autoras feministas para comprender sus causas, consecuencias y posibles soluciones.

Para iniciar con el desarrollo es imperativo comprender el concepto de violencia de género, así como el análisis de las teorías feministas sobre el poder y la dominación, y la importancia de una educación feminista en la prevención de la violencia.

El concepto de violencia de género ha sido ampliamente abordado por los Estudios de Género, sobre todo, desde y por los feminismos, pero también tiene una larga data dentro de las organizaciones internacionales de Derechos humanos. En este acápite se explica: ¿a qué hace referencia la violencia de género como tal? ¿cuáles son sus implicaciones?

El concepto de violencia de género se ha ido transformando desde los años setenta, ya que, en un principio se hablaba de “discriminación hacia la mujer”, para luego pasar a “violencia en contra de las mujeres” y posteriormente se habla de “violencia de género”, este último término es aún más integrativo, pues, señala que la violencia de género no sólo es en contra de las mujeres (biológicas) sino que además con

aquellas personas que se identifican en algún punto con la feminidad (identidades y corporalidades femeninas y feminizadas) (MAFFIA 2020).

En el desarrollo de este acápite se hace una breve revisión crítica acerca de la manera en que el concepto de violencia en contra de las mujeres/violencia de género y violencia sexual se ha ido incorporando en las agendas políticas y legislación nacional/internacionales, pero también de qué manera estos conceptos se han ido desagregando/particularizando en escenarios en los que anteriormente no se evidenciaba las formas en que la violencia patriarcal hacia las mujeres actúa/actuaba.

Es importante señalar que la prevención de la violencia basada en género contiene un conjunto de acciones, leyes, políticas, que han sido desarrolladas para erradicar comportamientos que derivan en la jerarquización de los géneros (masculino y femenino), pero también de la distinción entre los cuerpos de hombres y mujeres. Así, por ejemplo, se justificaba la desigualdad a través de discursos que naturalizaban posiciones y jerarquías, en tanto se cuestionaba -incluso desde la ciencia- la capacidad analítica de una mujer vs a la de un hombre. Además, la segregación/discriminación/jerarquización de género se basaba en función a la anatomía, lo que Simone Beauvoir denominó destino: las capacidades de gestar, parir y lactar son naturalizadas y atribuidas a las mujeres a través de la imposición de roles de género binarios que tienen que ver con el cuidado, con las tareas del hogar, pero también con la ocupación/ubicación de/en la esfera privada (SEGATO 2003; MAFFÍA 2021).

De acuerdo con varias definiciones de violencia de género, se distinguen los siguientes elementos comunes: es cualquier acto, práctica que afecte o causaría daño hacia las mujeres, es el maltrato hacia personas del sexo femenino, son aquellas actitudes hostiles infringidas hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. La violencia de género ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud que pondría en riesgo la vida de las mujeres, pero también supone un potencial riesgo para la sociedad. Todos estos conceptos se han venido desarrollando -y han sido utilizados- también por varios convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos como la CEDAW, Belem do Pará, Convención Americana de Derechos humanos, la Corte IDH, ONU, ACNUR (JARAMILLO Y CANAVAL 2020).

En este orden de ideas, si bien la definición jurídica de violencia de género ha sido y es promovida principalmente por organismos internacionales, en donde se empieza a utilizar el término discriminación contra la mujer en la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW”, suscrito por el Ecuador en el año de 1980 y cuyo artículo 1 indica:

(...) la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (artículo 1 de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER-CEDAW 1980).

Esta definición de violencia de género después fue incorporada y abordada en la Conferencia Mundial para los Derechos humanos del año 1993, para posteriormente utilizar otro tipo de lenguaje, es decir, ya no se utilizaría “discriminación contra la mujer”, sino violencia contra la mujer, -aunque no fue reconocida así hasta el año 1994-. Dentro de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que establece en su artículo primero: “(...) debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (OEA 2021).

Mientras que en la cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing del año 1995 presentó un hito importante en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres a través de la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”. En este documento se encuentra un apartado específico en el tema de violencia de género en donde ya existe una comprensión aún más amplia sobre lo que implica pensar en este tipo de violencia desde las interseccionalidades de etnia, clase social y lugar de pertenencia, pero, sobre todo, desde la esfera pública. Además, a nivel global se empieza a reconocer por primera vez -desde los Estados- que existen formas similares de subordinación enfocadas a las mujeres por el simple hecho de serlo, basadas en un sistema opresor de dominación llamado patriarcado y que los

Estados deberían asumir la responsabilidad /compromiso de combatir este tipo específico de violencia.

La violencia contra la mujer también es de orden sistémica. En decir, esta violencia tendría al menos tres dimensiones: estructural, individual y social. Se entiende a la violencia de género que parte de un sistema y/o estructura social, en tanto contiene las condiciones materiales y subjetivas para que ésta se naturalice, pero también se replique, además que “mantiene la subordinación de la mujer (...) [en] un ejercicio que produce daño a quien la recibe y se expresa en el marco de las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres” (BARRETO 2017). Tal y como indica la feminista Lagarde, el poder no sólo crea desigualdades, sino que además es el que mantiene la violencia hacia las mujeres.

Las prohibiciones ideológicas y jurídicas no impiden que la violencia sea característica de las relaciones entre hombres y mujeres, y de las instituciones en que éstas ocurren: la conyugalidad, la paternidad y la familia, pero también de las relaciones son regidas por el contrato, de las organizaciones sociales y políticas. Más todavía,

(...) la violencia a las mujeres ocurre sin que medie ninguna relación social previa, salvo la pertenencia genérica. De esta manera, la violencia a las mujeres es un supuesto de la relación genérica patriarcal previa a las relaciones que establecen los particulares; las formas que adquiere son relativas al ámbito en que la violencia acontece (LAGARDE 2005, 258).

Autoras como Gayle Rubin (1986) abordan al género y a al sexo como un sistema que interpreta a la humanidad en base a roles asignados al nacer, además, dentro de esta estructura la sexualidad es convertida en mercancía, además es intercambiable y/o permutable, a través de un acuerdo social/contrato sexual (PATEMAN 1995). El sistema sexo/género se encarga de atribuir determinadas funciones tanto a hombres y a mujeres, estas son percibidas/vistas como esenciales y naturales, que “marcan” por así decirlo, límites, bordes, a través de un binarismo entre lo público-privado, masculino-femenino, etc.

Rebasar estos límites definidos por el sistema sexo-género implica un quiebre en la comprensión de quienes pueden ejercer derechos y ciudadanía y quienes no, quienes pueden trabajar, quienes sufren en mayor medida violencia de género por

no cumplir con el estereotipo de género establecido, etc. Entonces, todos estos elementos juegan un rol importante al momento de definir lo que es la violencia de género hacia las mujeres.

Así, es aún más evidente la forma en que se dan las desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales, etc. entre hombres y mujeres. De hecho, para visibilizar las distintas opresiones en torno a las categorías clase social, género y raza, el concepto de interseccionalidad es de gran utilidad, ya que es una lente de análisis que examina el entrelazado de distintas opresiones, como el sexismo, racismo, clasismo y heterosexismo, entre otras. Si bien el concepto de interseccionalidad surge de la autora feminista Kimberlé Crenshaw en 1980, la autora colombiana Mara Viveros Vigoya, retoma este concepto en el año 2000, desde una perspectiva decolonial, comunitaria y rural, contribuyendo significativamente a la evolución de este enfoque. En este sentido, el concepto de interseccionalidad visto bajo una luz decolonial y comunitaria brinda herramientas conceptuales para entender las variadas opresiones que la gente en América Latina y más allá experimenta (VIVEROS 2000).

Por ello, es notable el trabajo de mujeres en organismos internacionales en ubicar y delimitar el concepto de violencia (PINTOS 2013). En este orden de ideas, en el país la forma en que se entendió la violencia basada en género/ violencia en contra de las mujeres fue a través de la utilización de “violencia intrafamiliar”. De hecho, las primeras instituciones que empiezan a acoger casos de denuncias sobre violencia “intrafamiliar” son las Comisarías de la Mujer y la Familia desde el año de 1994.

A pesar de que existen un gran cuerpo normativo para combatir y erradicar la violencia de género en los Estados, parece que no funciona o no ha funcionado en su totalidad el aparataje legal. Según Segato (2003):

(...) Tenemos, entonces, como veníamos diciendo anteriormente, (...) un universo de leyes (...) expansión bajo la presión de organismos internacionales, pero necesitamos acompañar esos datos y esas leyes de un marco de sentido que oriente la conciencia y la práctica de todos aquellos que trabajan ese objetivo. Es necesario (...) que erradicar la violencia de género es inseparable de la reforma misma de los afectos constitutivos de las

relaciones de género tal como las conocemos y en su aspecto percibido como normal (SEGATO 2003, p. 11).

Así la autora señala que la violencia en contra de las mujeres no va a desaparecer por incorporar un mayor número de leyes, ordenamientos jurídicos, programas, o convenios internacionales o incorporando mayores penas en los Códigos penales - punitivismo-. Señala que la “real” erradicación de la violencia de género es un proceso que no sólo es un tema de las mujeres, sino es algo que debe comprometerse toda la sociedad -y que además, está inserto en la estructura social capitalista- en general, pues, SEGATO (2013) reconoce que el trabajo con los hombres en este tema es de vital importancia, ya que afirma que: “los hombres son las primeras víctimas del mandato de masculinidad y patriarcado”; en orden cronológico, ya que sobre ellos es quien recae la extirpación de su emocionalidad, el encallosamiento de sus sentimientos, etc. (SEGATO 2013). Así,

El proyecto del patriarcado en su fase apocalíptica del capital reduce todo a cosa, a mercancía intercambiable; fija la vida y la petrifica. El cadáver lo vuelve mineral que se confunde entre los desiertos o ríos de nuestros países. Es un proyecto colonizador, en el sentido más común del término, colonizante, depredador y extractivista” (SEGATO 2018, 29).

Según la autora, el patriarcado como sistema social, político, económico y cultural está presente en todo ordenamiento Estatal pero también institucional. Por esta razón, dentro de las mismas instituciones del Estado, existe- todavía ahora- prácticas misóginas, machistas. Recordemos que muchas instituciones públicas como el Ministerio de Educación habían impulsado prácticas misóginas y machistas que no permitían que las mujeres accedan al derecho a la educación, considerando que no son capaces de realizar un análisis objetivo. No fue sino hasta bien entrados los años 70 que se permitió que mujeres ingresen a las instituciones educativas en el país.

Por ello, es muy relevante los estudios que se realicen sobre el tema para visibilizar los sesgos que podrían tener estas instituciones, ya que aún son regidas en su mayoría por sujetos androcéntricos. Aún ahora el Ecuador está muy retrasado en la pluralidad de puntos de vista sobre las formas de prevenir violencia en el ámbito educativo.

La violencia de género en el ámbito educativo se refiere a las conductas y actitudes violentas basadas en el género que ocurren dentro de instituciones educativas. Estas formas de violencia pueden incluir el acoso sexual, la discriminación de género, el ciberacoso y los estereotipos de género perjudiciales. Desde la perspectiva feminista, se aborda la violencia de género en el ámbito educativo reconociendo las desigualdades y relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres. El feminismo busca dismantelar las estructuras patriarcales y promover la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.

Desde los estudios de género y autoras como LAGARDE, MAFFÍA y SEGATO (2003) se afirma que la violencia de género en instituciones educativas tiene las siguientes dimensiones:

1. Brecha de género: Hace referencia a las desigualdades y disparidades que existen entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, como las diferencias en el acceso a la educación, las tasas de abandono escolar y las oportunidades académicas y profesionales.
2. Estereotipos de género: Son creencias falsas y generalizadas sobre las características y roles de hombres y mujeres en la sociedad. Los estereotipos de género pueden limitar las aspiraciones y expectativas de las personas en el ámbito educativo, reforzando desigualdades y perpetuando roles tradicionales.
3. Acoso sexual: Es cualquier conducta de naturaleza sexual no deseada que se lleva a cabo mediante palabras, gestos, acciones o conductas que tienen como objetivo intimidar, ofender o humillar a una persona. El acoso sexual puede ocurrir entre estudiantes o entre estudiantes y personal educativo.
4. Educación feminista: Se refiere a un enfoque educativo que promueve la igualdad de género, critica las normas de género y se basa en los principios del feminismo. La educación feminista busca transformar las estructuras y prácticas educativas para eliminar la violencia de género y crear un entorno inclusivo y equitativo.

Es importante abordar la violencia de género en el ámbito educativo desde una perspectiva feminista para fomentar la igualdad de género y construir entornos educativos seguros y respetuosos para todas las personas. Existen leyes específicas en el país que abordan la violencia de género en el ámbito educativo, así

como algunas recomendaciones que justamente utilizan la perspectiva interseccional para el abordaje de estos casos.

Si bien algunas autoras han manifestado la necesidad de visibilizar la educación en derechos humanos y su articulación con los feminismos que son los responsables de incluir conceptos jurídicos como el de la violencia de género, feminicidios, agresión sexual, entre otros. Por esta razón es importante el diálogo que debe existir entre las comunidades y las formas de establecer derechos y políticas públicas. Este diálogo es imperativo si se quieren dismantelar estructuras patriarcales y como evidenciamos a lo largo de este estudio, la conformación de los estados, así como de las instituciones y del propio derecho tiene una base estricta y profundamente patriarcal (MAFFÍA 2022).

Si bien, como analiza SEGATO (2022) existe un cambio en el escenario a través del cual se elaboran las leyes, existe “cierta demora de aplicación de la ley, ya que aún hay una distancia grande respecto al aparato legal y el aparato de la justicia” (SEGATO 2022, 65). En tanto, la misma autora advierte que la constitución de las mujeres como “defectuosas” ha generado la creencia de que nunca van a ser iguales que los hombres,

“(...) por eso los crímenes contra nosotras no son crímenes contra el ciudadano, ni crímenes contra la persona; por un imaginario muy arcaico, agravado sobre todo por el proceso de la modernidad (...) porque es ahí donde aparece el sujeto universal que antes no existía, el sujeto normal” (SEGATO 2022, p.81).

Es precisamente la construcción de normas, diferencias y jerarquías que la denominada por SEGATO (2022) modernidad ha generado las anomalías, donde la mujer pasa a ser ese otro “defectuoso” en comparación con el sujeto universal que es blanco, heterosexual, propietario, es así que el negro, el indio, todas las mujeres, el LGBTIQ+ pasan a ser el defectivo en comparación con la matriz heterosexual y patriarcal.

2.2. Normativa Nacional e Internacional respecto a violencia de género en el ámbito educativo

En cuanto a la normativa internacional para abordar casos de violencia de género en entornos educativos, existen varios instrumentos internacionales que son relevantes. A continuación, se mencionan algunos de ellos, siendo los más relevantes:

Según la “Declaración de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer”, aprobada en diciembre de 1993, la violencia contra la mujer:

“(...) constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre” (ONU, 1993).

Para la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), que es un tratado internacional para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Aunque la Convención de Belém do Pará no se enfoca específicamente en la violencia de género en entornos educativos, establece que los Estados parte deben tomar medidas para prevenir,

sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.

En el contexto de entornos educativos, la Convención de Belém do Pará puede aplicarse para abordar y prevenir la violencia de género que pueda ocurrir en escuelas, universidades u otros lugares de educación. Los Estados parte deben tomar medidas adecuadas para garantizar que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se respete y proteja en todos los niveles de educación.

Belém do Pará, define a la violencia de género como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1, BELÉM DO PARA 2005). Es importante establecer las definiciones que adoptan tanto los organismos internacionales y la normativa nacional, acerca de VCM ya que al hacer esta diferenciación analítica vamos a realizar estudios que precisamente den cuenta de las dimensiones que abarca la VCM.

Por su parte, para ONU Mujeres la violencia contra las mujeres y las niñas se define como:

Todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado (ONU-MUJERES, 2020).

Existen diversos estudios que categorizan a la VCM como “pandemia global” (OMS, 2021), ya que mella distintos derechos reconocidos en normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la vida, a la integridad física, emocional y sexual, a la libertad y seguridad, a no ser sometidas a malos tratos, tal como señala la Convención Interamericana de Belém do Pará.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). La CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tiene como objetivo principal promover

la igualdad de género y eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluidos los espacios educativos. Aunque la CEDAW contiene algunos artículos que abordan sobre violencia de género en entornos educativos, se pueden aplicar varios artículos relevantes para abordar esta problemática. Los principales artículos de la CEDAW que pueden ser relevantes para abordar la violencia de género en espacios educativos son los siguientes:

Artículo número 2: este artículo insta a los Estados a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad de género en el ámbito educativo, incluida la prevención y eliminación de la violencia de género.

Artículo 10: Este artículo aborda la educación y establece que los Estados deben tomar medidas para eliminar cualquier discriminación de género en el sistema educativo, incluida la adopción de medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en los entornos educativos.

Artículo 12: Este artículo destaca el derecho de las mujeres y niñas a la atención de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. La violencia de género en espacios educativos puede tener un impacto en la salud mental y física de las mujeres y niñas, por lo que este artículo puede ser relevante para abordar esta problemática.

En cuanto la Recomendación General 39 de la CEDAW establece que, los Estados que han firmado y ratificado la Convención están obligados a garantizar que las mujeres y las niñas accedan a una educación segura y de calidad, libre de discriminación y violencia de género. Además, los Estados deben tomar medidas para prevenir y abordar la violencia de género en los entornos educativos, esto debe incluirse de manera progresiva en las mallas curriculares, así como en la producción de material educativo que permita eliminar de manera efectiva la violencia de género en los entornos educativos (CEDAW 2022).

La Convención sobre los Derechos del Niño -en adelante CDN-, tampoco aborda específicamente la violencia de género en espacios educativos en un artículo individual, sin embargo, establece los derechos fundamentales de los niños y las niñas y su protección contra toda forma de violencia y abuso en el artículo 19. Este artículo señala que los Estados Parte deben tomar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños y niñas de todas las formas de violencia física o mental,

abuso o tratos negligentes, incluida la violencia de género. Además, el artículo 28 insta a los Estados Parte a garantizar el acceso a la educación de calidad de manera que se fomente el pleno desarrollo del niño y se fomenten el respeto por los derechos humanos y la igualdad de género.

El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa la implementación de la Convención, ha emitido recomendaciones específicas sobre la violencia de género en los espacios educativos. En particular, el Comité ha recomendado que los Estados tomen medidas para prevenir y abordar la violencia de género en las escuelas, incluida la capacitación de los docentes y la sensibilización de los estudiantes. En cuanto a Ecuador, el Comité ha expresado su preocupación por la violencia de género en las escuelas y ha recomendado que el país tome medidas para prevenir y abordar este problema.

En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no hace referencia específicamente a la violencia de género en entornos educativos. Sin embargo, la violencia de género constituye una violación de los derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que en su artículo 1 que todas las personas desde que nacemos tenemos el derecho a ser libres e iguales. Es así como la violencia de género atenta contra el ejercicio de este derecho, si este tipo de violencia se da en entornos educativos es un problema grave que afecta a muchos estudiantes, sobre todo a mujeres en todo el mundo.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas en adelante -ONU- ha reconocido la importancia de abordar este problema y ha establecido una serie de objetivos para combatir la violencia de género en las escuelas. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas específicamente el Objetivo 5: Igualdad de género hace referencia a instrumentos internacionales como marcos que establecen los principios y estándares para abordar la violencia de género en general, incluidos los entornos educativos. En tanto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (adoptada por ONU el 25 sept. 2015), y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); de manera específica el Objetivo 4 que plantea “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (ODS 2015, p. 27).

Este objetivo se refiere a que hasta el 2030, las niñas en todo el mundo culminen con la enseñanza primaria y secundaria, la misma que debe guiarse bajo los principios de gratuidad, igualdad y calidad. Otros principios relevantes tienen que ver con:

(...) (4.1); todos los hombres y las mujeres tengan un acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria (4.3); también a que: *se eliminen las desigualdades de género en la educación y se asegure el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables (4.5); y, se asegure que todos los alumnos/alumnas adquieran los conocimientos teórico-prácticos para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural (4.7) (...) (ODS 2015, p. 27).

En el año 2018 el Ecuador participa de la Agenda 2030 y la implementación de los ODS como parte de la política de Estado, este compromiso quiere decir que el Estado ecuatoriano tienen que incorporar estos objetivos en la política educativa.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), indica que todos los Estados que hayan ratificado esta declaración, a más de reconocer los derechos humanos y las libertades fundamentales insertos en convenios e instrumentos internacionales de Derechos humanos, tienen la obligación de realizar acciones encaminadas a combatir el racismo, la violencia de género y la violencia sexual en personas que por sus rasgos identitarios son más vulnerables. Con respecto al ámbito educativo se reconoce como indispensable una educación en su propio idioma, (personas de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes) además el derecho a permanecer en la comunidad de acuerdo con sus tradiciones, “a mantener y desarrollar sus tradiciones y costumbres, así como los de no discriminación, y, de libre determinación” (CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES 2019, p. 45).

La Declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, con sus ejes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, resalta la necesidad de

fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional “en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.” En este instrumento se cuenta con el Plan o Programa de Acción que sugieren algunas acciones para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, así como la violencia de género y formas conexas de intolerancia. Aunque estas sugerencias no son vinculantes, son necesarias para la comprensión de la violencia en entornos étnicos. Por ejemplo, en este instrumento se exhorta a los Estados a la implementación de acciones prácticas que tengan enfoque de género, intergeneracional, pero sobre todo que enfaticen en las intersecciones raciales y vinculadas con el género. Por lo que es importante la creación de políticas y programas que erradiquen el racismo y la violencia de género, ya que la violencia se produce de manera diferenciada en estas poblaciones (CNIG 2022).

En lo que respecta a la legislación nacional, Ecuador dispone de un marco legal firme que se ocupa de la erradicación, prevención, asistencia y compensación a víctimas de violencia de género, en particular a las mujeres biológicas, bajo la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres en adelante -LOIPEV-, promulgada en el año 2018. No obstante, esta ley no cubre ni hace alusión a la población LGBTIQ+.

En Ecuador se inicia a hablar de violencia de género desde finales de los años ochenta, donde esta problemática aún se mantenía en el espacio privado y que el Estado debía mantenerse al margen. A pesar de ello, la definición legal del término violencia de género que indica el Código Integral Penal ecuatoriano, sigue manteniendo la concepción de que la violencia de género está tipificada dentro del ámbito familiar:

(...) toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar (tales como) cónyuge, pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad o (aquellas con quien el procesado/a tenga o haya tenido) vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabitación (ARTÍCULO 155, COIP, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 180 DE 10 DE FEBRERO DE 2014).

Mientras que en la LOIPEV (2018) hay un cambio de paradigma en cuanto a la comprensión epistémica de violencia de género, pues, define a la violencia acorde a consideraciones que salen del ámbito privado-familiar: “cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado”, (Artículo 4, LOIPEV, 2018).

De esta forma, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece como tipos penales la violencia física, psicológica y sexual e incorpora por primera vez en el país en 2014 el tipo penal de femicidio. Mientras que la LOIPEV reconoce otros tipos de violencia como la violencia económica o patrimonial, simbólica, política, gineco-obstétrica y sexual digital. La LOIPEV se plantea dentro de sus objetivos:

(...) prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Para tal efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación; y, medidas para la prevención, atención, protección y reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la persona agresora, con el fin de garantizar a los sujetos de protección de esta Ley, una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos (Art. 1 LOIPEV, 2018).

Por otra parte, el decreto Ejecutivo 460, indica que el MINEDUC, así como los organismos encargados de la educación en todas sus etapas, elaborar contenidos educativos y normativas escolares que permitan conocer a los estudiantes que debe existir igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales. Así también se plantea el trabajo en cuanto a la erradicación de estereotipos de género y cualquier forma que repliquen prácticas que tengan que ver con el comportamiento de los hombres, es decir, contenidos que eliminen el machismo o supremacía hacia las mujeres. La prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es otro punto modular en este decreto y se lo realizará a través de las prácticas que permitan ejercer el derecho a la igualdad y no discriminación, así como la eliminación estereotipos prejuiciosos. También el mencionado decreto insta a los establecimientos públicos de educación a alinear sus

protocolos de denuncia y derivación de casos a la LOIPEV (LOIPEV 2018). En este orden de ideas,

(...) El Ecuador ha realizado distintas acciones para cumplir con el mandato constitucional sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, sobre todo con relación a cuestiones de género y prevención de violencia en mujeres y niñas. En este sentido, a más de la incorporación de la LOIPEV en el año 2018, se promulga la Ley Orgánica de Educación Superior en adelante - LOES-, la misma que ha sido importante para la elaboración de estrategias dentro del Estado, así como la formulación de acciones específicas para el logro de la igualdad de las mujeres en la educación superior. Esta normativa en su artículo 2 garantiza el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. Esta normativa ha permitido implementar planes y protocolos de intervención integral e intersectorial, con enfoque de género y derechos humanos (LOIPEV 2018). De esta manera se ha garantizado el acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades, desde el accionar del Consejo de Educación Superior (CES) que ha fortalecido la normativa que rige este Sistema de educación a través del Reglamento para Garantizar la Igualdad de Todos los Actores en el Sistema de Educación Superior (junio 2017), cuyo cumplimiento es monitoreado regularmente.

En el marco de la Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (aprobada en julio de 2018) se incluyó como función del Sistema Nacional de Educación Superior la de “Implementar políticas y programas institucionales con el fin de erradicar cualquier forma de violencia” (Art. 13 LOES, 2018) y se incluyen otros mandatos para la prevención del acoso y todas las formas de violencia que se presentan en este ámbito. Por otro lado, para promover el enrolamiento de las mujeres en educación terciaria, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior plantea la aplicación de acciones afirmativas para que las mujeres participen en igualdad de oportunidades (Art. 31).

2.3. Violencia de género y violencia sexual: concepciones e intersecciones en el ámbito educativo

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género y sexual es:

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (OMS 2021).

Así como la violencia en contra de las mujeres es toda manifestación a través de la cual se ocasiona un daño físico, psicológico, simbólico en función de su lectura corporal y de género, la violencia sexual tiene que ver con el control sobre la sexualidad y las relaciones de poder que se entretejen/articulan como consecuencia de las jerarquías construidas en torno a las dicotomías hombre/mujer/masculino/femenino (CALLAMARD 2002).

Dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional se reconoce a la violencia de género y sexual desde una perspectiva punitiva, es decir, dentro de los delitos sexuales. Así por ejemplo en el Código Orgánico Integral Penal (artículo 60), así como en la LOIPEV (artículo 34), además en los Instrumentos internacionales de Derechos humanos, que ya han sido mencionados.

Mientras que normativas como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional consideran a la violencia sexual como un delito de Lesa humanidad: “incluye a los actos de violación y otras formas de violencia sexual entre los “crímenes de lesa humanidad” cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático, ya sea en momentos de conflicto armado o no” (CPI, 2002, artículo 7).

Este tipo de violencia (sexual) se aborda desde la diferencia corporal entre hombres y mujeres -en su mayoría- y las resoluciones desarrolladas por la Corte Penal Internacional y fiscalías nacionales, abordan casos de violencia sexual articuladas con la violación, estupro y abuso sexual, pero son menos desarrollados atender y analizar los casos por acoso sexual en ámbitos universitarios, y muy pocos en cuanto al abordaje del acoso sexual en el ámbito educativo.

De hecho, el acoso laboral es una forma de violencia de género, ya que articula varias manifestaciones dentro de este ámbito: verbales, gestuales, físicas, psicológicas y sexuales que se exprese con intención de agredir a otra persona. Así, dentro de la dinámica en las relaciones laborales se originan las desigualdades entre los sexos, afectando la integridad, la dignidad, la salud de las personas y las posibilidades de acceso al trabajo, permanencia en el mismo y/o ascenso laboral. Es reciente su discusión en la legislación nacional como un tipo de violencia de género hacia las mujeres que se desprenden de las relaciones asimétricas de poder dentro del sistema sexo género (SEGATO 2023).

En este sentido, según MAFFÍA (2003) el problema de la violencia de género y sexual guarda relación con los roles culturalmente asignados a las mujeres y a los hombres en la dinámica social, económica y cultural que afecta directa o indirectamente la situación de las mujeres, niñas y estudiantes en el ambiente educativo y en el desarrollo de sus funciones (KAUPINEM 1997, p. 226). La violencia de género en el contexto educativo se genera a partir de la dinámica de poder desigual entre maestros y estudiantes, lo cual a menudo se traduce en comportamientos y escenarios de hostigamiento y acoso sexual. Este fenómeno también es reflejo de las desigualdades sociales, culturales y económicas entre hombres y mujeres, en donde los cuerpos femeninos y feminizados son las principales afectadas.

La violencia en entornos educativos genera un impacto negativo para la salud, integridad física y moral, así como en el proyecto de vida y en su desempeño escolar. Así como también en el ámbito familiar de la víctima, la insistencia continua del hostigamiento se convierte en un martirio psicológico con efectos psicosomáticos y sociales (LEYMANN-HEINZ, 1996).

GARCÍA (2005) presenta los resultados de la “encuesta nacional Violencia de género y hostigamiento moral y sexual”, consecuencias para personas mayores de 15 años de edad, realizada en Bélgica entre 2001 y 2002, muestra que las personas víctimas de violencia de género sufren depresión (54%), abuso de medicamentos (10%), deterioro de su salud mental (10%), tentativas de suicidio (3%), ausencias en los entornos educativos (28%), desmotivación por el estudio (25%) (GARCÍA 2005, p. 18). Si bien el estudio responde al tema de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral es interesante evidenciar las imbricaciones y consecuencias en los entornos educativos, sobre todo en el alto índice de deserción escolar. En ambos casos está relacionado con la violencia de género y violencia sexual que se produce en todos los ámbitos y en todos los niveles, no existe una sola estructura que se escape a este fenómeno social.

La victimización en el ámbito escolar puede ocurrir con mayor frecuencia en mujeres, identidades femeninas, feminizadas y personas pertenecientes a colectivos LGBTI+ sin embargo, de los distintos abordajes a la violencia es que están ancladas a los tipos de relaciones sociales desiguales de sexo-género en el ámbito escolar, lo cual genera una mayor situación de vulnerabilidad debido a que las mujeres se

desempeñan comúnmente en posiciones subordinadas y en espacios de mayor precariedad en cuanto a las condiciones de vida y en general de ocupación de espacios, así como al acceso igualitario a derechos.

Tabla 1. Violencia de género y violencia sexual en las leyes ecuatorianas (COIP-LOIPEV)

COIP	LOIPEV
Femicidio:	
La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género (artículo 141, COIP)	No contempla
Violencia física aquella en la que a persona que como manifestación de violencia (...) cause lesiones (artículo 156, COIP)	Violencia física , la violencia física constituye “todo acto u omisión que produzca (...) daño o sufrimiento físico, dolor o muerte (y) que afecte la integridad física, provocando o no lesiones; como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño” (artículo 10.a, LOIPEV).

Violencia psicológica **Violencia psicológica**, la violencia aquella en la que “la persona que como manifestación de violencia (...) cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones” (artículo 157, COIP)

Violencia sexual, **Violencia sexual**, la violencia aquella en la que “la personas que, como manifestación de violencia (...) se imponga sobre otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas” (artículo 158, COIP, Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014). De igual manera, el mismo marco normativo considera contravención de violencia contra las mujeres o miembros del sexual es: Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada (...) la implicación de niñas y

núcleo familiar aquella adolescentes en actividades
“(herida, lesión o golpe sexuales con un adulto o con
que cause) lesiones o cualquier otra persona que se
incapacidad que no encuentre en situación de ventaja
pase de tres días” frente a ellas (artículo 10.c,
(artículo 159, COIP) LOIPEV).

No contempla **Violencia económica y patrimonial**; la violencia económica y patrimonial es entendida como aquella orientada a “menoscabar los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres incluso en sociedad conyugal o de unión de hecho; (artículo 10.d, LOIPEV).

No contempla **Violencia política**, la violencia política es aquella dirigida a mujeres que son figuras públicas o ejercen cargos públicos teniendo como efecto impedir el ejercicio de sus derechos políticos y de participación (artículo 10.f, LOIPEV).

No contempla **Violencia simbólica**, es aquella dada a través de la producción y reproducción de mensajes, valores, íconos, símbolos (...) que reproducen (...) y consolidan relaciones de poder dominación, exclusión y desigualdad (...) naturalizando la subordinación de las mujeres (artículo 10.e, LOIPEV).

No contempla **Violencia gineco-obstétrica**, la

violencia gineco-obstétrica es aquella que vulnera los derechos de mujeres embarazadas o no, donde a través de servicios de salud se imponen prácticas culturales o científicas de parte de los servidores del sistema de salud (artículo 10.g, LOIPEV)

No contempla

Violencia sexual digital definida como, “toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción del derecho a la intimidad, realizada contra las mujeres en el entorno digital, a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, mediante la utilización de contenido de carácter personal o íntimo, que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos, o actitudes sexuales que la mujer le haya confiado de su intimidad o que ha sido obtenido por cualquier otro medio (artículo 10.f, LOIPEV)

PROPIA (LOIPEV Y COIP) (2023)

2.4. Contexto ecuatoriano sobre violencia de género

Como hemos visto, de acuerdo con la definición de violencia basada en género, es toda acción que va encaminada a discriminar, lastimar, dañar, excluir, rechazar y jerarquizar a las mujeres, niñas y personas de diversa condición sexo genérica. Existen varios tipos de violencia, por ejemplo, las más comunes en el Ecuador son la violencia física y psicológica: los golpes, los maltratos, los celos, los insultos. También existe un alto índice de embarazos en adolescentes y violaciones a niñas menores de 14 años (MINEDUC 2020). En todo el mundo las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ son las principales víctimas de violencia de género.

Ecuador no es la excepción, el país reporta importantes niveles de crecimiento de este fenómeno social, así como de feminicidios que es el nivel más alto y la consecución de la violencia basada en género. La violencia de género en el contexto educativo se genera a partir de la dinámica de poder desigual entre maestros y estudiantes, lo cual a menudo se traduce en comportamientos y escenarios de hostigamiento y acoso sexual. Este fenómeno también es reflejo de las desigualdades de poder entre géneros, donde las mujeres son las principales afectadas debido a las normas de género y estereotipos que propician la subordinación social y la exclusión en ambientes estatales e institucionales públicos. Los perpetradores de estas acciones son en su mayoría hombres y miembros de la comunidad de diversidad sexual.

La violencia de género es una práctica patriarcal, androcéntrica y heteronormativa que vulnera e impide el ejercicio de varios derechos y libertades reconocidas en normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la vida, a la integridad física, emocional y sexual, a la libertad y seguridad, a no ser sometidas a malos tratos.

Hasta el año 2022 se reporta que hubieron más de 560 víctimas de femicidio en el país, estos datos según la Fiscalía General del Estado -FGE- responden a un mayor índice de violencia generalizada en el país que guarda relación con hechos como la pandemia por COVID 19, la falta de medidas de educación que tengan como objetivo cambiar patrones machistas y culturales.

La política para prevenir la violencia de género en entornos educativos del Ecuador es un conjunto de medidas y acciones implementadas para garantizar la seguridad y

protección de las mujeres en el ámbito educativo. A continuación, se realiza un análisis de esta política. De tal manera que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (LOIPEV) establece las bases jurídicas para abordar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, promoviendo la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

En cuanto a los canales de denuncia, existen algunos en Ecuador que cuentan con articulación con otras instituciones, como el Ministerio de Salud Pública -MSP-, la FGE, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y Unión Europea en Ecuador, la Organización de las Naciones Unidas. Estos cuentan con financiamiento y articulan acciones institucionales para prevenir la violencia basada en género en distintos entornos. Por ejemplo, existen programas financiados por la Fundación SENDAS con el Ministerio de Educación de Ecuador, que trabajan con docentes y estudiantes en talleres sobre prevención de violencia sexual en entornos educativos, existen resultados positivos en cuanto al índice de violencia de género en estos entornos (MINEDUC 2020).

En este sentido y de lo que se desprende de la LOIPEV existen varios canales de denuncia, los principales que se pudieron sintetizar son los siguientes:

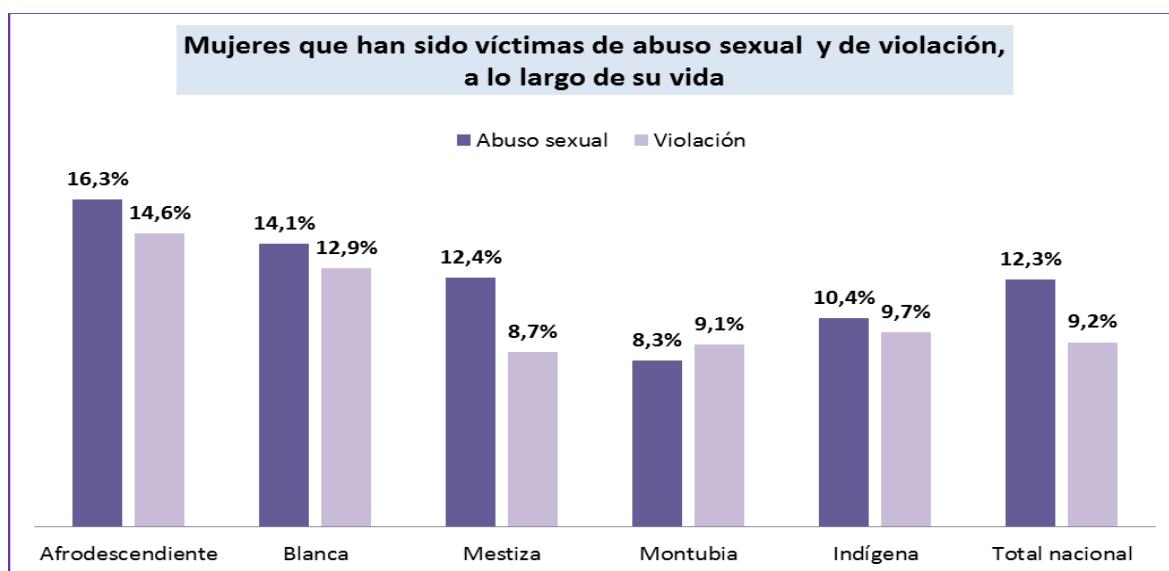
1. Coordinaciones de convivencia: Cada institución educativa cuenta con un equipo de convivencia o comité encargado de atender situaciones de violencia. A través de estas instancias, las víctimas pueden realizar denuncias formales y recibir apoyo (artículo 34 LOIPEV)
2. Línea telefónica de atención: El Ministerio de Educación ha establecido una línea telefónica gratuita destinada a brindar orientación y apoyo en casos de violencia de género en entornos educativos. Esta línea opera las 24 horas y permite realizar denuncias (artículo 25 literal (C) LOIPEV)
3. Fiscalía y Defensoría del Pueblo: En casos de violencia de género graves, se puede acudir a la Fiscalía General del Estado o a la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias formales y solicitar asesoramiento legal (artículo 35 LOIPEV).

Es importante destacar que la política para prevenir la violencia de género en entornos educativos se encuentra en constante desarrollo y actualización, por lo que es fundamental estar informado sobre los canales de denuncia existentes y

mantenerse al tanto de las últimas disposiciones normativas relacionadas con este tema. La violencia de género en espacios educativos es una problemática grave que afecta a muchas mujeres y niñas en todo el mundo, incluyendo Ecuador.

De hecho, de acuerdo con los datos proporcionados por la Segunda Encuesta Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres ENVIGMU II (2019) en la cual se indica que, 64,9% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, 56,9% violencia psicológica, 35,4% violencia física; 32,7% violencia sexual; y 16,4% violencia patrimonial (ENVIGMU, 2019). De igual manera, más del 80% de víctimas de violencia por parte de la pareja no denunciaron el hecho de violencia. Menos de la mitad de las mujeres que sufrieron violencia, contaron del hecho a un conocido/conocida (INEC, 2019).

Figura 1. Mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y de violación, a lo



largo de su vida

ADAPTACIÓN CNIG 2022

La figura número uno detalla las formas en que la categoría interseccional es útil para pensar las formas en que las categorías identitarias como el género, la clase social y la etnia pueden confluir en la manera en que la violencia de género repercute acorde a estas identidades. Se observa que las mujeres de los pueblos afrodescendientes son mayormente violentadas en comparación con las mujeres montubias².

² Los montubios son un pueblo mestizo de origen campesino que habita en las zonas rurales de las provincias costeras del Ecuador. Están diseminados por las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, y en otras zonas en menor proporción ¹. Los montubios representan el segundo grupo

En este sentido, según ENVIGMU II y el INEC en el país, dos de cada tres mujeres (64,9%) de 15 o más años reportaron haber sufrido algún tipo de violencia de género (física, psicológica, sexual o económica) a lo largo de su vida; y, una de cada tres mujeres (31,6%) ha experimentado violencia de género en los últimos 12 meses, según la Encuesta de relaciones familiares y de violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU, 2019).

Una de las provincias con más alto índice (por las cifras presentadas) es en la Amazonia, en segundo lugar, se ubica la Sierra y en tercer lugar la Costa. Con relación a los tipos de violencia de género a escala nacional, el 56,9% de mujeres declaran haber sufrido agresiones psicológicas que incluye insultos, amenazas, encierros, humillaciones (CNIG 2022):

(...) 35,4% han experimentado violencia física que abarca desde jalones de pelo, golpes, patadas hasta ataque con un arma; el 32,4% han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual que comprende hechos que van desde los piropos con connotación sexual, manoseos, abusos, acoso y sexo forzado o violación; y, el 16,4% dicen que fueron víctimas de violencia económica o patrimonial (CNIG 2022, p. 23).

Más aún el impacto de la crisis económica y social provocada por COVID-19 intensifica la violencia contra las mujeres especialmente en el ámbito doméstico mientras persisten barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención (ONU MUJERES, 2020). Los datos recopilados por el ECU 911 de las emergencias reportadas durante la pandemia, en materia de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, muestran que, con fecha 11 mayo de 2021, “se registraron 120.503 emergencias, de las cuales más del 50% corresponden a violencia psicológica” (ECU 911, 2021).

En el ámbito educativo las repercusiones tienen que ver con una baja escolaridad y deserción de los estudios, etc. Y la culminación de la vida de las mujeres a través de la conjunción de los diferentes tipos de violencias, es el femicidio que según

poblacional del Ecuador. Son un pueblo laborioso, profundamente regionalista y amante del campo que posee costumbres y características culturales propias. Entre sus características socioeconómicas culturales más destacadas están su vocación para las actividades agrícolas, su espíritu combativo y guerrero, y su probada destreza para domar caballos. El término montubio o montuvio alude al monte como lugar de nacimiento, a los ríos y al hombre o vida. Es decir, al hombre del monte o del campo. El escritor José de la Cuadra en su libro Los Sangurima por primera vez utilizó este vocablo con la “v” (montuvio) para referirse a este pueblo de la costa ecuatoriana. Con ello quiso romper el estereotipo de simples campesinos y darle una connotación más importante

datos de la FGE del año 2015 al 2021 se registraron 506 feminicidios en todo el país. (FGE, 2021).

2.5. Acciones institucionales y de políticas públicas frente a la violencia de género

El marco legal viene dado por el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana y bajo el principio de Igualdad y no discriminación. De manera más específica con la aprobación de la La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (LOIPEV) se establece las bases jurídicas para abordar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, promoviendo la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

El “Informe de Gestión de la Implementación de la LOIPEV” del año 2020 realizado por las instituciones públicas que conforman el “Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020”, evidencia las acciones encaminadas a la aplicación de la LOIPEV se concentran en los ejes de: prevención, atención, protección y reparación de derechos a víctimas de violencia contra las mujeres.

En este sentido, las acciones del eje de prevención incluyen actividades de promoción de los derechos de las mujeres, acciones regulatorias y actividades de capacitación. En tanto que las acciones del eje de atención están dirigidas al cumplimiento de la LOIPEV en el marco de acceso a servicios de atención integral por parte de las instituciones públicas en el país, en tanto las del eje de protección se centran en el diseño de rutas de atención, protocolos, guías e instructivos para la emisión de medidas administrativas de protección. Finalmente, las del eje de reparación están concentradas específicamente en la inclusión o reparación de derechos económicos a niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por efecto de femicidio y la implementación de acciones afirmativas para acceso a educación a víctima de violencia contra las mujeres (LOIPEV 2017).

En este sentido, es importante mencionar que el Ministerio de Educación tiene la obligación de transversalizar el enfoque de género y derechos en todas sus planes, programas y mallas curriculares. En este sentido, el Ministerio de Educación de Ecuador promueve la integración de la perspectiva de género en el currículo

educativo, con el objetivo de eliminar estereotipos de género y promover la equidad. Se busca fomentar una educación inclusiva que respete la diversidad y valore los derechos de todas las personas, sin discriminación. (USAID 2022).

Por otra parte, la capacitación y sensibilización al personal del Ministerio de Educación fue una política adoptada con mayor rigor los últimos cinco años, esta política incluye la capacitación del personal docente y administrativo en temas de violencia de género, para que estén preparados para identificar, prevenir y abordar casos de violencia en el entorno educativo. Se busca sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de prevenir la violencia de género y promover relaciones igualitarias.

El Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) expidió, en 2020, el denominado “Manual de actuación de las juntas distritales de resolución de conflictos y delegados/as sustanciadores/as frente a casos de violencia sexual en el sistema educativo”. Esta normativa aborda dos temas puntuales, el primero se refiere a la garantía del interés superior del niño (niña), este principio está contemplado en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño, y establece que las acciones y políticas deben estar encaminadas a la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Con estas recomendaciones y derechos se trata de evitar la revictimización en los procesos administrativos que se manejan en cada institución educativa.

Y el segundo punto hace referencia a medidas que toma la institución para evitar la revictimización, estas medidas comparten algunas instituciones públicas, (como el Ministerio de Salud Pública del Ecuador), así como las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y que están incorporadas en la LOIPEV en su artículo 15, que indica:

No revictimización: ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones, inintencionadas o no, durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: retardo injustificado en los procesos, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, protección o reparación (artículo 15, LOIPEV 2017)

Mientras que en el mismo año 2018 el MINEDUC cuenta con el Manual de usuario para el Sistema de Registro de Violencia Sexual. Este documento normativo es de uso obligatorio para el registro de los casos de violencia sexual en el sector educativo, en todos los niveles (X Informe periódico presentado por Ecuador a CEDAW, 2020, p. 24). Es un insumo para el reporte de casos de violencia sexual dentro del sistema educativo ecuatoriano. Sin embargo, en la aplicación no hay garantía de que se cumpla en su totalidad con el registro, por la falta de capacitación del personal educativo a nivel nacional.

Por otra parte, la aplicación del derecho a la no revictimización desde el procedimiento administrativo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos determinó la necesidad de la aplicación de un Plan de Actuación de las Juntas Cantonales de Protección Derechos. De la mano con la normativa del MINEDUC va la normativa del Ministerio de Salud Pública, denominada: “Norma técnica de atención a presuntas víctimas de violencia de género y graves violaciones de Derechos humanos” del año 2018, indica la importancia de evitar la revictimización en la atención a las víctimas de violencia de género. En este sentido, la normativa tiene como objeto la necesidad de respetar la confidencialidad de la información proporcionada por la víctima y no divulgarla sin su consentimiento. Además, destaca la importancia de no minimizar o ignorar el abuso sufrido por la víctima, tomando en serio sus experiencias y necesidades (Ministerio de Salud Pública 2018).

Además, se menciona que no se debe culpar a la víctima por la violencia que ha sufrido. Con esta guía del Ministerio de Salud Pública se busca brindar una atención sensible y respetuosa que no revictimice a las personas afectadas por la violencia de género (Ministerio de Salud Pública, 2018).

En cuanto a las políticas y acciones realizadas por el Ministerio de Educación entre el periodo 2018 y 2023 se ha alcanzado los siguientes avances en el territorio ecuatoriano:

El Acuerdo Nacional por la Educación (ANE), realiza una importante articulación entre el sector público y la sociedad civil cuyo propósito se centra en la construcción de propuestas de política pública para la educación ecuatoriana en los siguientes 10 años. También hace referencia a la generación de procesos de comunicación, difusión y de gestión de conocimientos (con miras al mejoramiento de las

capacidades en temas educativos), y, la construcción de redes colaborativas o sistemas de cooperación a nivel territorial y local para impulsar iniciativas que mejoren la educación. En el marco del ANE, y mediante la conformación y trabajo de 6 mesas temáticas, se identifican las siguientes políticas públicas: Diseño y ejecución del “Plan Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional”, con participación de la función pública, la sociedad civil, la academia y la empresa:

(...) (2) generación de una propuesta de educación para el desarrollo sostenible; (3) inclusión de valores en los textos escolares; (4) potenciación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y su institucionalidad más adecuada; (5) inclusión de la historia y cultura afroecuatoriana en la malla curricular; y, (6) ajustes estructurales para la introducción de un enfoque de derechos humanos en la educación (SENPLADES 2020, p. 57-58).

Para erradicar la violencia de género dentro del ámbito educativo en las instituciones públicas del Ecuador se han realizado las siguientes acciones:

- Establecimiento del Acuerdo ministerial de fecha 10 de enero de 2020, que constituye una normativa institucional para la actualización de protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas y/o cometidas dentro del sistema educativo.
- Establecimiento de un convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio de Educación, esto fue realizado en el año entre los años 2018 y 2019. Con ello se quiere fortalecer el servicio especializado de protección especial, a fin de garantizar una atención psicosocial especializada a víctimas de violencia sexual cometidas y/o detectadas dentro del Sistema Educativo Nacional, como una medida de protección de derechos (MINEDUC 2020).
- En el marco de tal Acuerdo y Convenio, se puso en marcha el Proyecto de Inversión “Fortalecimiento del abordaje integral de situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación” durante el período 2019 y 2020. Este acuerdo genera una serie de productos como propuestas de normativa y reglamentos sobre procedimientos y medidas administrativas relativos a la detección y, prevención de situaciones de violencia sexual en el

sistema educativo y a la protección de niños, niñas y adolescentes entre otros varios productos. (MINEDUC, 2021).

- La Política Nacional de Convivencia Escolar (2021) cuya finalidad es “fortalecer los mecanismos de protección integral (...) mediante procesos educativos estructurados y participativos, encaminados al buen trato, a la resolución pacífica de conflictos y la implementación de prácticas ciudadanas y respetuosas, en las relaciones interpersonales” (MINEDUC 2021, p.5). En este sentido, se busca incidir en tres dimensiones: la formativa, la preventiva y la cultura democrática, para lo cual se plantea, entre otros objetivos: impulsar el cambio de patrones socioculturales negativos que deterioran la convivencia escolar; así como prevenir y erradicar la violencia, acoso, discriminación, consumo y distribución de sustancias ilícitas en las relaciones sociales del ambiente escolar, con énfasis en la prevención de la discriminación basada en género (MINEDUC, 2021).
- En el 2019, el MINEDUC, desarrolla el curso denominado Curso de prevención de violencia dirigido a docentes de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal del sistema educativo nacional, primera fase, que se dio en las nueve Coordinaciones Zonales del Ecuador. Este curso tuvo como objetivo brindar a los y las docentes herramientas teóricas y metodológicas necesarias para manejar casos sobre violencia de género y sexual en las instituciones educativas. Es decir, que, a través de la información obtenida en el curso, sobre la existencia de tipos de violencia en la Unidad Educativa, en las familias y en la comunidad y conociendo sobre prevención y atención en casos de violencia, los participantes de los talleres sean capaces de identificar lo que es violencia y maltrato y como modificar estas prácticas. La mejor forma de fomentar conductas protectoras hacia los niños, niñas y adolescentes es mudar y/o fortalecer conocimientos y motivar la reflexión personal. Se logro capacitar en este curso a 3680 docentes (MINEDUC 2020).
- El MINEDUC en el 2018, diseño la campaña Más Unidos Más Protegidos, la misma que contempla acciones de detección, protección, investigación, sanción en caso de vulneración de derechos y fortalecimiento de una cultura de paz en el espacio escolar. Este proceso se llevó a cabo en concordancia el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el Espacio Escolar 2017-2021 (emitido por el MINEDUC a fin de reducir los índices de violencia presentes

dentro del sistema educativo), y, en el marco de la implementación de la política CERO tolerancias y CERO impunidades contra la violencia y acoso sexual en el ámbito educativo, emitida, esta última, en el año de 2017 (Secretaría Técnica de Planificación 2020, p. 58 y 64).

De acuerdo con los documentos normativos consultados y de política pública, de acciones institucionales realizadas por el MINEDUC hasta la presente fecha, se cuenta con 525 docentes y 178 docentes de educación inicial formados en la prevención y atención de la violencia sexual, a través del curso “Prevención y atención de la violencia en el sistema educativo”. Además, se cuenta con 300 profesionales capacitados en prevención, atención y protección integral en situaciones de violencia. Es importante mencionar que más de 2.759 miembros de la comunidad educativa participantes en espacios de sensibilización de servicios y rutas de atención a víctimas de violencia. Y, 95% de casos de vulneración de derechos contra estudiantes detectados o cometidos en el sistema educativo con denuncia en FGE y con Plan de Acompañamiento y Restitución (Secretaría de Derechos Humanos, 2021).

En cuanto de los procesos de educación sexual Integral en los establecimientos educativos, se registran 2535 profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) formados en rutas y protocolos de actuación en embarazo adolescente, maternidad y paternidad, además de 248 participantes en jornadas de prevención de la violencia en niñas y adolescentes, en el año 2018 (MINEDU 2020, p. 59). También un total de 783 niños, niñas y adolescentes que participaron en procesos de prevención de embarazo adolescente al interior de sus instituciones educativas, así como “31.750 estudiantes de segundo y tercero de bachillerato y 1.412 docentes formados en esta misma metodología de recorrido participativo. Y, por otra parte, 140 distritos Educativos beneficiados con información de la Política Nacional de Convivencia Escolar y Oportunidades Curriculares para la Educación Integral de la Sexualidad” (Secretaría de Derechos Humanos, 2021, p. 25)

Igualmente se cuenta con los “Cuadernillos de Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad”, normativa técnica y de política pública que fueron publicados en febrero, 2021. Además, parte importante fue el desarrollo y puesta en marcha de la primera fase del curso MOOC para docentes de Oportunidades

Curriculares de Educación Integral en Sexualidad, con apoyo de la UNESCO y UNFPA, hasta diciembre de 2021 (SDH 2021).

(...) otra de las acciones está relacionada con la conformación de una *Mesa Interinstitucional para la construcción de política integral para prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo*, con la participación del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, CNIG y que sería dirigida por parte de la SDH. Al momento dicha Mesa está elaborando la Estrategia Nacional para la prevención y erradicación de la violencia 2021-2025 (SDH, 2021 P.44).

Este proceso surge a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Ecuador sobre el asesinato de la niña Paola Albarracín en los contextos educativos. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos, es la que se encarga de la coordinación del cumplimiento de la medida número once de la sentencia de Paola Albarracín “El Estado identificará y adoptará medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo, de conformidad con lo establecido en los párrafos 245 y 246, de la sentencia dictada por la CIDH, en relación al “caso” de la violencia sexual vivida por Paola Guzmán Albarracín, tras 18 años de lucha incansable por parte de su madre (SDH, 2021 p.46).

En cuanto a la articulación entre el MSP y el MINEDUC, y bajo registro oficial 0226-2018, se creó el Manual de Atención Integral en salud en contextos educativos. Este documento tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de la población estudiantil a través de una gestión en salud integral y sostenible, orientada al óptimo desarrollo de sus capacidades y a la promoción y prevención de salud en el entorno escolar (MINEDUC, 2018)

También, en agosto de 2018, se dio la implementación el Sistema Informático de Registro de Violencia (REDEVI), con información desde el 2015. Es una herramienta para el registro de la información referente al presunto agresor, la víctima, la institución educativa en la que estudia, “información sobre acompañamiento psicosocial y sobre las acciones administrativas y legales que se llevan a cabo para dar acompañamiento al caso detectado. El sistema cuenta con filtros de seguridad,

velando y garantizando la confidencialidad de toda la información ingresada” (EPU 2019, p. 57).

En cuanto a las políticas y acciones institucionales en Educación superior relacionadas con el ámbito de violencia de género, desde el año 2014 viene funcionando la Red de Educación Superior y Género (RESG) con la participación de todas las instituciones estatales relacionadas. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES); la Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo (SENPLADES); el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), ONU Mujeres, y 39 universidades del país. Se trata de un espacio que permite construir, fortalecer y potenciar acciones orientadas a promover la igualdad entre hombres, mujeres y las diversidades sexo/genéricas, erradicar la discriminación de género en el sistema de educación superior y aportar en la transversalización del principio de igualdad y no discriminación debido a género en el Sistema de Educación Superior (MINEDUC 2021).

En el marco de la Red, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) realizó los proyectos de rediseño de carreras en las cuales se implementan como eje transversal criterios de interculturalidad, saberes diversos, enfoques de género, etarios, capacidades diversas y armonía con la naturaleza. Como resultado, «204 carreras fueron rediseñadas desde septiembre de 2016 hasta abril de 2017» (CNIG 2017).

En el año 2018 la RESG presentó el “Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las Instituciones de Educación Superior”. El objeto del protocolo es establecer las acciones y procedimientos para brindar medidas de protección, atención, contención, acompañamiento en los casos de acoso, discriminación y violencia de género contra cualquier miembro que forme parte de la comunidad de la institución de educación superior, de manera rápida, ágil y eficaz y garantizando la integridad de las víctimas (CNIG 2017).

2.6. Concepciones y abordajes de la violencia de género en entornos educativos con perspectiva de género. Propuesta de actividades didácticas para trabajar con estudiantes de bachillerato

Existen diversos abordajes para la violencia de género en entornos educativos, por ejemplo, existen talleres vivenciales que guardan relación con las “Propuestas de Alternativas para la Paz” de la Universidad Andina Simón Bolívar cuyo enfoque en la violencia consiste en la reflexión a través del diálogo. Sin embargo, de las varias experiencias que se tienen en la aplicación de la perspectiva de género y por las diversas investigaciones de académicas reconocidas y educadoras como Diana Maffía (2005), Rita Segato (2003) y Dora Barrancos (2022), se enfatiza en la necesidad de utilizar la perspectiva de género en las diferentes estrategias y acciones para trabajar sobre la violencia basada en género (recordemos que la violencia de género está dentro de las normativas gracias a los feminismos) sobre todo en entornos educativos.

En este sentido, la perspectiva de género la mejor vía para trabajar sobre la construcción de nuevos paradigmas que cuestionen modelos tradicionales de enseñanza que además replican estereotipos de género prejuiciosos. Como hemos visto, la violencia de género es un problema social que afecta a todas las personas, independientemente de su género, edad, raza, orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, es importante abordar este tema con una perspectiva de género, que permita identificar y prevenir situaciones de violencia de género en el entorno escolar.

Según la UNESCO, la educación es un espacio para revisar, modificar y recrear la sociedad para las nuevas generaciones. Desde su rol institucional, la escuela es un espacio de protección que identifica riesgos y atiende situaciones de violencia que vulneran a niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la educación en violencia de género en las escuelas debe basarse en ofrecer recursos que ayuden a tomar conciencia del problema, aportar estrategias de afrontamiento y de resolución de conflictos y establecer formas de relacionarse entre pares que tengan como base el respeto y la empatía hacia las otras personas, especialmente hacia las mujeres y niñas, así como a las masculinidades contra hegemónicas (UNESCO 2021).

Además, de acuerdo con SEGATO (2023) la educación con perspectiva de género debe ser inclusiva y equitativa, y estar dirigida a toda la comunidad educativa, incluyendo a docentes, estudiantes, personal administrativo y familias. Es importante que se fomente la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la prevención y erradicación de la violencia de género.

Las concepciones y abordajes de la violencia de género en entornos educativos con perspectiva de género deben estar enfocados en la prevención, la sensibilización y la formación de toda la comunidad educativa, con el objetivo de crear entornos seguros, inclusivos y libres de violencia de género.

A continuación, se presenta un modelo de guía para trabajar en prevención sobre violencia de género en entornos educativos, que recoge principalmente la perspectiva de derechos humanos, así como la de género. La idea con esta guía es evidenciar la importancia de conocer sobre derechos sexuales y reproductivos, se podría trabajar sobre otros temas, sin embargo, escogimos este dado la experiencia que tenemos en cuanto a talleres de capacitación que se realizaron en las ciudades de Santo Domingo y Guaranda en el año 2019 con estudiantes de todos los niveles de educación y con docentes. En el desarrollo de las actividades propuestas, se pudo constatar que el sistema educativo también genera roles estereotipados de género a través de relaciones jerárquicas y de poder, que generalmente se dan entre profesores y estudiantes (más aún si son mujeres, niños y niñas). Además, la mayoría de los docentes no conocían sobre rutas de denuncia de casos de violencia de género ocurrido en sus entornos, así como distintas formas de prevenirla.

Por esta razón, creemos que el ordenamiento jurídico no es suficiente para evitar situaciones de violencia de género por tres razones principalmente. La primera, puesto que el estado moderno tal y como se lo conoce,

tiene una base, sustento y organización netamente patriarcal lo que implica que el sistema de leyes también actúe bajo la misma lógica. Para BARRANCOS (2022) el estado jurídico ha sido tan construido en orden a mandatos, autorizaciones, valores, normas, procedimientos, ideaciones, mentalizaciones patriarcales, que su quiebre ha sido muy relativo (...) (BARRANCOS 2022, 64).

La segunda razón tiene que ver con el cambio de patrones socio culturales que debería estar presente en todos los ámbitos de la vida. Para ello la propuesta de los feminismos (en autoras como MAFFÍA) es introducir la perspectiva feminista sobre los derechos humanos, “una perspectiva amplia, transinclusiva e interseccional” (MAFFÍA 2022, 21). Esto quiere decir, que desde el feminismo se va a discutir el alcance de los “conceptos mujer y derechos humanos evidenciando otras variables de discriminación, de opresión y de marginación (...)” (MAFFÍA 2022, 21).

La tercera razón guarda relación con los parámetros de distinción entre la palabra que puede y debe ser creíble y la que no lo es. FRICKER (2007) indica la manera en que las prácticas sociales y las estructuras de poder pueden causar injusticias en el ámbito del conocimiento, afectando la credibilidad, la capacidad de testimonio y la capacidad de conocer de ciertos individuos. De esta manera la autora identifica dos formas principales de injusticia epistémica: la testimonial y la hermenéutica. Ambas formas de injusticias están articuladas a segmentar las voces de las personas que por sus rasgos identitarios como la edad, el género, la clase social y etnia no son escuchadas y tampoco son tomadas en cuenta. Su testimonio como víctimas es inválido frente a las estructuras de poder patriarcales representadas a través de autoridades judiciales, pero también institucionales.

Por esta razón, cuando existen víctimas de violencia de género o violencia sexual en los entornos educativos o en el hogar (sobre todo en menores de edad) la tendencia tanto de los docentes cuanto de los familiares, padres o madres es negar el hecho indicando que se trataría de una confusión o un engaño que hace la víctima.

Con esta explicación pensamos que el objetivo de estas actividades va encaminado en conocer la existencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos y entender como la violencia sexual vulnera estos derechos y la integridad como ser humano desde una perspectiva que engloba los feminismos y los derechos humanos, que como se ha evidenciado son necesarios para transformar sistemas patriarcales. Las dos actividades están dirigidas especialmente para docentes y estudiantes de primaria, aunque se puede replicar en estudiantes de secundaria y universitarios.

La elaboración de las sesiones propuestas parte de las recomendaciones de instrumentos y convenios internacionales de derechos humanos como Belem do Pará, así como de talleres en “Prevención de violencia de género y construcción de nuevas masculinidades” realizados durante el año 2019 por el Ministerio de Educación del Ecuador, que trabajan en empoderamiento de derechos desde las vivencias de niños, niñas y adolescentes y, profesores desde el ámbito educativo. Como se evidenció, si bien existe un robusto marco normativo nacional e internacional de protección de derechos a este grupo poblacional, en la práctica diaria y cotidiana existe la necesidad de trabajar en el cambio de patrones sociales y culturales que replican los denominados mandatos de masculinidad³ (SEGATO 2023).

Cuando se trabaja sobre los mandatos de masculinidad y en el empoderamiento de derechos no solamente con mujeres y niñas, sino con hombres y niños varones, se pueden lograr cambios significativos en las subjetividades y en el patriarcado que existe en la cultura mundial (KOSOKSKY- SEDGWICK 1993). Porque las leyes no son suficientes para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres, sino que complementario a esto, los programas para trabajar en el cambio de cultura y mentalidad -que no necesariamente es psicológico- sino vivencial y parte de lo social, ha demostrado ser muy efectivo.

³ El "mandato de masculinidad" es un concepto que se encuentra dentro del trabajo de la antropóloga Rita Segato, quien ha estudiado extensamente las cuestiones de género y violencia. Este concepto se refiere a un conjunto de expectativas sociales y culturales impuestas a los hombres, que dictan cómo deben comportarse para ser considerados "verdaderos hombres". Este mandato a menudo promueve actitudes de dominio y control sobre otros, incluyendo la justificación de la violencia como una forma de afirmar su masculinidad.

El mandato de masculinidad acuñado por Rita Segato expone la presión que enfrentan los hombres para adherirse a ciertas normas dominantes que definen su identidad como hombres. Estas normas muchas veces valoran la autoridad, la agresión y la dominación como atributos masculinos deseables y pueden resultar en justificaciones culturales para comportamientos violentos o abusivos como modo de confirmar su masculinidad en la sociedad.

Por ejemplo, en instituciones educativas de países como Suiza se enseñan tareas del cuidado que tradicionalmente han sido vinculadas con el estereotipo de género femenino. A los niños y niñas se les enseña a respetar los límites corporales, así como al cuidado de bebés con juguetes (muñecos con forma de bebés) para que aprendan a desarrollar un lado más “femenino”, desde los afectos, la vinculación y el cuidado por el otro (BROOKFIELD 1987).

En tanto que, en Suecia, la igualdad de género es un componente importante del sistema educativo, y los niños son alentados a jugar y aprender en un ambiente que desafía los roles de género tradicionales. Así, los niños se involucran en juegos y actividades que incluyen el cuidado de muñecos para promover la equidad y la compasión (SANZ, GARCÍA Y BENITO (2005). En Noruega, el “Kindergarten Reform”, implementado en 2006, tiene elementos que promueven la igualdad de género y desalientan los roles de género estereotipados desde una edad temprana (CHAVARRÍA Y BARRA, 2014). En España, algunas comunidades autónomas han desarrollado programas dentro del marco de la educación para la igualdad que incluyen actividades de cuidado para desafiar los roles de género tradicionales. En Ecuador varias comunidades educativas particulares como el Colegio Pachamama han replicado con éxito este tipo de iniciativas, por lo que se comprueba que el trabajo en el cambio de patrones socio culturales patriarcales funciona en cuanto a prevenir violencia de género en los espacios educativos.

En España existe la “Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco educativo” del año 2005, que es una guía que elabora una serie de actividades dirigidos para estudiantes de secundaria (SANZ, GARCÍA Y BENITO (2005). En la guía se presentan distintas actividades para realizar con jóvenes y las estrategias empleadas han bajado el índice de violencia en estos entornos.

Las actividades que a continuación se presentan está distribuida en dos actividades encaminadas a erradicar la violencia en los entornos educativos a través de los conocimientos de los derechos sexuales y reproductivos, así como el ejercicio de límites para identificar las formas en que se produce la violencia de género y sexual cuando los espacios personales no son respetados. Las sesiones pueden trabajarse en un día con estudiantes de todos los niveles y con la comunidad educativa en general.

Los ejercicios presentados son necesarios para sensibilizar a los estudiantes respecto a las diferentes formas de violencia basada en género. Es importante indicar que los convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos citados para el estudio parten precisamente de empoderar a la población respecto a los derechos que tienen. Sólo conociendo sus derechos y articulando los saberes provenientes de los feminismos se pueden formular estrategias para enfrentar las formas en que la violencia de género se ha naturalizado. De hecho, el trabajo de los grupos marginalizados e históricamente excluidos ha sido útil para repensar y construir pedagogías “de la esperanza (...) para las feministas eso significa construir una pedagogía abierta múltiple, diversa, polifónica (...) hay que hacerlo de manera colectiva, no se trata de un trabajo individual” (MAFFÍA 2022, p.27) o solamente desde una disciplina, se trata de articular un conjunto de saberes que permitan deconstruir los mandatos de masculinidad y el sistema patriarcal que es el principal gestor de la violencia de género.

Actividad 1 Educación en torno a los derechos sexuales y reproductivos:

1. Derechos sexuales y derechos reproductivos

Metodología

Lectura y discusión guiada

Tiempo de duración de la actividad: 90 minutos

Es necesario leer todo el texto informativo de derechos sexuales y reproductivos que está en la parte de abajo, porque la mayoría de las estudiantes y profesores no los conoce en Ecuador. La actividad está orientada a la reflexión crítica sobre el conocimiento de derechos, así como establecer parámetros legales cuando se vulneran estos derechos, por ejemplo, la ruta de denuncia establecida por el MINEDUC (2019) en casos de violencia de género y violencia sexual en el sistema educativo.

Debido a que el objetivo principal de la actividad es conocer cuáles son los derechos que tienen los estudiantes en el sistema educativo, es importante que las personas participantes revisen los derechos enunciados.

La actividad está dirigida para estudiantes de todos los niveles educativos y para la comunidad estudiantil en general.

Se utilizará proyector y de ser posible se distribuirá fotocopias a todos los asistentes para que puedan seguir la lectura.

Objetivo: Dar a conocer la existencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos y entender como la violencia sexual vulnera estos derechos y la integridad como ser humano.

Materiales:

- Proyector de imágenes sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos
- Computadora
- Infocus

Tiempo: 30 minutos (lectura y discusión guiada)

Pasos:

1. Leer la siguiente información: La información debe ser leída por quien está llevando la actividad, en el caso de facilitadores lo hará el líder en caso contrario será el profesor a cargo de cada curso y lo pondrá en el proyector para que todas las personas que asisten a la facilitación puedan leerlo.

“La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos constituye un acuerdo fundacional y un hito internacional acerca de la aplicación de los derechos humanos en varias naciones del mundo. (ONU, 1948)

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de 1966, reconoce que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos” (ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 1966).

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos hacen referencia a “las decisiones y libertades de que una persona debe gozar en orden a decidir sobre sus capacidades reproductivas y la libertad para ejercer plenamente la sexualidad sin peligro de abuso, coerción, violencia o discriminación” (ONUMUJERES 1995, p. 39)

Los derechos sexuales y derechos reproductivos reconocidos por el Ecuador en las declaraciones internacionales del Cairo y Beijing se basan en los siguientes principios:

- Derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, educación, y los medios que les permita ejercer estos derechos (Organización de Estados Americanos, 1994, art.16)
- Los derechos a la procreación se basan en decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento en que desean tener hijos y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello (ONUMUJERES, 1995, p. 223)
- Obtener información sobre anticoncepción y planificación de la familia, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad, acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos (UNFPA, 1994, pág. 41)”

2. Presentar en el proyector los derechos arriba enunciados, uno a uno los derechos sexuales y derechos reproductivos.

2. Analizar con el grupo si los derechos sexuales y los derechos reproductivos se cumplen o no en el lugar de trabajo, en el hogar, en los entornos educativos. Para el análisis es necesario que la persona que guie la actividad incentive la participación grupal.

Sesión 2: Estrategia Didáctica para tratar Vulneración de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Las historias y casos presentados en esta sesión pueden ser utilizadas en estudiantes de bachillerato, pero no es excluyente de niveles primarios. Los facilitadores deben construir las historias de acuerdo con la edad de los niños con quienes trabaja. Para esto le sugerimos los siguientes pasos para el desarrollo de la actividad. Formen grupos de docentes por niveles: inicial y primero de básica, básica inicial, básica intermedia, básica superior, bachillerato general unificado. Pida que creen historias de casos para utilizarlas en la estrategia “CONTINUUM DE LA

COERCIÓN” (que está más abajo descrita) de acuerdo con las distintas edades y contextos socioculturales. Es decir, si la actividad va dirigida a estudiantes rurales, estudiantes de la ciudad, tomando en cuenta su capacidad para asimilar determinados temas, etc.

Notas para el Facilitador

Las historias deben ser sugerentes y no tan explícitas.

Deben ser ficticias (inventadas), evitar coincidencias de nombres y lugares.

Darles 20 minutos para crear entre 5 y 7 casos

Revise minuciosamente cada historia y deles su retroalimentación como facilitador.

Dirigido a: estudiantes, docentes, comunidad educativa

Tipo de actividad: trabajo en grupos

Tiempo de duración: 60 minutos.

Objetivo: Reconocer la violencia estructural y la violencia simbólica en distintas historias de casos. Parte importante de la actividad es mostrar las múltiples formas de la violencia, grados e invisibilizaciones que surgen en el desarrollo de la vida escolar y social.

Materiales:

- Piola de al menos 6 metros
- Pinzas de ropa o clips
- Cartulinas con las historias previamente escritas.
- Esferográficos o marcadores
- Pinzas de ropa o clips para papel para colocar las historias en la línea.

Pasos:

1. Con anterioridad tener las historias escritas en un papel o cartulina o sacar copias y recortar cada caso (se describen más abajo con numerales alfabéticos: a, b, c)
2. Divida al grupo en siete equipos de trabajo, y entregue una historia diferente a cada uno.

3. Aliéntelos a discutir cualquier diferencia de opinión. Tenga presente que la violencia sexual se da de muchas maneras y no siempre es a través de las violaciones. Apoye a los docentes en el reconocimiento de las múltiples formas de coerción sexual, que a veces son toleradas y no reconocidas como el acoso, el aprovecharse del poder, el chantaje, la manipulación, etc.

Cuando haya identificado cada historia seguirán los siguientes pasos:

- Coloquen una soga, hilo o piola de un extremo a otro del aula o habitación en la que estén trabajando, ésta debe quedar templada entre dos extremos.
- En un extremo coloquen una etiqueta que diga: “completamente forzado, no deseado” y en el otro extremo una etiqueta “completamente voluntaria, deseada”.
- En los siete equipos lean una historia o caso y mediante la discusión de máximo 15 minutos, decidan en qué parte del continuum se debe poner con un clip o pinza. Las historias o “casos” se deben colocar entre los dos extremos de la línea continua, si les parece que está más cerca de completamente forzado, se coloca la historia hacia ese lado, si es una historia con consentimiento, voluntaria y deseada, el papel debe ser colocado cerca de ese extremo.

Para el análisis tengan en cuenta que: que la violencia sexual se da de muchas maneras y no siempre es a través de las violaciones. Existen múltiples formas de coerción sexual, que a veces son toleradas y no reconocidas como violencia: el acoso, el aprovecharse del poder, el chantaje, la manipulación, etc.

Historias de casos:

- a. Teo y Helena son compañeros de clase en la universidad. Han estado saliendo durante unos meses, y se sienten muy atraídos, el uno por el otro. No están profundamente enamorados, pero están de acuerdo en que quieren tener relaciones sexuales. Acuerdan utilizar preservativo y buscan un lugar apropiado para tener relaciones sexuales.
- a. Julia es una chica de 17 años que ha venido de una provincia pequeña a la capital para estudiar en la universidad. Ella está hospedada en la casa de unos tíos. Durante varias noches, el tío Oscar ha entrado durante la noche en su habitación

que no tiene llave. Julia no sabe qué hacer, tiene miedo de contar su historia y herir a su tía, y cree que si se enteran de lo que pasa le regresarán a su pequeño pueblo y no irá a la universidad.

b. Gina viene de una familia pobre. Ella trabaja en un bazar del Sr. Roberto N., su salario básico es el ingreso principal de su familia. Un día el Sr. Roberto N. comienza a tocarla y después cierra la tienda, le empuja fuertemente y levanta el vestido. Gina está confundida y asustada por perder su trabajo. Ella se resiste, pero cuando el Sr. Roberto le dice ¿Qué, a usted no les gusta trabajar aquí? Ella ya no se resiste.

c. Laura es una chica guapa y muy popular en el colegio. Pedro tiene dinero y siempre le hace regalos a Laura: el vestido que le regaló la semana pasada costó más de \$100 dólares. Hoy han salido a divertirse y comer juntos a pesar de que Laura no se siente lista para tener relaciones sexuales, ella siente que le debe a Pedro, además piensa que si le dice que no, ya no tendrá más regalos.

d. Marco, el maestro de matemáticas es muy simpático, siempre bromea con Maritza que tiene quince años. Él le ayuda en sus tareas y últimamente le ha subido unas notas, pero de todas maneras la estudiante no pasará el año. Maritza coquetea mucho con el profesor, ayer él le propuso que vayan a un lugar privado y ella aceptó.

e. El maestro de Ciencias que acompaña a los chicos de último año de Bachillerato en su gira ha pedido al chofer que haga una parada en el burdel de la bajada a la Costa. Jefferson tiene 17 años; nunca ha tenido relaciones sexuales y no quiere hacerlo a cambio de dinero; sus compañeros le alientan a que entre en el burdel; él no quiere y se siente muy incómodo; sus compañeros e inclusive el maestro se burlan de él y le gastan bromas muy pesadas.

4. Después de 15 minutos, cada grupo explica en qué parte del continuo colocaron la historia y por qué.

4. Pida que los participantes realicen el siguiente análisis, en base a preguntas, de manera personal en sus cuadernos o carpetas individuales (las preguntas que a continuación se realizan tienen que ver con las formas en que el feminismo ha develado las expresiones de violencia de género y sexual que han sido naturalizadas. Para SEGATO (2022) la violencia de género tiene distintos matices

que deben ser analizados minuciosamente a través de la cotidianidad, por ello las preguntas nos dan un acercamiento inicial y son:

- ¿Creen que el sexo forzado es común?
- Han escuchado el mito de que, si una mujer dice no, no se debe hacer caso ya que en el fondo si quiere ¿Que opinan sobre esto?
- Considera usted que ¿Obligar a alguien a tener relaciones sexuales no deseadas es una violación de los derechos humanos de esa persona?
- ¿Cómo va a tratar esta temática en el aula? ¿En qué área, materia, o unidad va a transversalizar

Actividad 2. Abuso y violencia sexual: mirando bajo el agua

Metodología: Trabajo individual y colaborativo.

Dirigido a: comunidad educativa en general: docentes y estudiantes.

Tiempo de duración: 45 minutos

Objetivo: reconocer la violencia sexual y asumir el rol de protección que necesitan niños, niñas y adolescentes en caso de romper el silencio.

Materiales:

- Historias
- Papelógrafos
- Marcadores
- Cinta

Pasos:

1. Comparta esta información esencial con el grupo:

Código de la niñez y adolescencia, Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes,

incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (2017) el 85% de los abusadores o perpetradores sexuales son familiares o personas cercanas a la familia. Según esta misma institución el 99,8% son hombres.

2. El tema de la violencia sexual es muy sensible. Es esencial que la postura de facilitadores y docentes sea muy respetuosa. Si conocen casos en su trabajo, ponga en conocimiento del DECE. Los docentes no deben exponer a la víctima a revivir innecesariamente las experiencias de abuso de que fue o es víctima. Se debe recalcar que sí la víctima comunica el caso se debe escuchar atentamente y con calidez, pero no hacer preguntas sobre detalles de lo ocurrido.

3. Formen dos equipos.

4. Lean detenidamente los dos casos que se presentan a continuación:

- Caso 1: Paula

Paula tiene 12 años, llega al colegio un día y presenta un cambio en su conducta, antes era ordenada y le gustaba estudiar. La profesora le daba tareas para que la ayudara en la clase, ahora no quiere cooperar, ha comenzado a sacar malas notas en la escuela. La profesora llama a la madre y le comenta lo que está ocurriendo. La madre dice que debe ser porque va a tener un nuevo hermano y que a lo mejor eso le ha afectado. La profesora la ha castigado toda la semana dejándole sin recreo porque ha comenzado a pelear con sus compañeros. En la casa también la han castigado y la mamá le ha comenzado a golpear porque dice que ya no sabe qué hacer con ella.

Un día la profesora de matemáticas le descubrió en el baño del colegio tocándose con otra niña más chica. La llevaron a la dirección y la suspendieron por dos días. Paula niega, sin embargo, otras niñas del curso le cuentan a la profesora que ya la habían visto haciéndoles “cosas” a las niñas chicas. La directora del colegio le pide a la madre que la retire del colegio, que el próximo año no le renovará la matrícula.

- Caso 2: Marcelo

Marcelo tiene 7 años, su madre está preocupada porque se orina en la cama cada vez más seguido, cuando Marcelito tenía dos años ya dejó de mojar su cama, le ha

comenzado a pegar y le dice que ya está grande que parece guagua. Marcelo ya no juega con los niños del barrio y no sale al recreo en la escuela como antes. La profesora trató de conversar con él, pero sólo llora y le pide que no lo castigue, por lo cual la profesora le ha puesto más atención y pretende llamar a la madre para conversar sobre lo que sucede. La madre tiene una nueva pareja desde hace dos años, con quien Marcelo tenía una buena relación, pero desde hace un tiempo Marcelo evita hablar con él y no quiere acompañarlo a salir, cosa que antes hacían frecuentemente. La madre lo reta y le dice que debe salir con él porque ahora él es como su papá y que le debe obedecer en todo lo que él le pida, que los niños deben obedecer siempre a los adultos. La mamá preocupada le lleva al médico a Marcelo para que le diga qué está ocurriendo, el doctor le dice a la madre que “es pura maña” “que es un consentido” que “a veces a los niños hay que tratarlos con mano dura”.

5. Contesten en los mismos equipos las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué les podría estar sucediendo a la niña y al niño?
- a. ¿Quiénes participan en la situación descrita? ¿Qué actitudes o acciones fueron correctas y cuáles no?
- a. ¿Qué hizo cada uno de los que participaron? ¿Qué harían ustedes si participaran de la situación?

6. Una vez que cada grupo haya analizado y contestado las preguntas, compartan en plenaria y traten de arribar a conclusiones: por qué la escuela y la comunidad deben estar observando y “viendo bajo el agua”. Pongan énfasis en el rol de agentes sociales que los adultos poseemos con relación a los niños y niñas, y aporten información de algún organismo o institución de consulta ante la eventualidad de que los participantes se encuentren frente a una sospecha de violencia sexual.

7. Lean y comenten las siguientes pautas para abordar a un niño o niña que rompa el silencio y hable sobre un abuso.

- Escuchar activamente al niño o niña, sin interrumpir su relato.
- No poner en duda su relato.
- Mantener la calma frente a las situaciones de conflicto.
- Proporcionar alternativas frente al problema que se está presentando.

- Confirmar al niño o niña que hay personas para protegerlo y hacerse cargo de él o ella.
 - Dar un refuerzo positivo, felicitar, al niño o niña por haber contado lo sucedido.
 - Acogerlo afectivamente si está asustado, confundido o nervioso.
 - No descalificar ni burlarse del niño o niña cuando logra expresar lo que siente.
 - Conocer bien la ruta de denuncia: en este caso la Fiscalía Pública, como pide el artículo 72, del Código de la niñez y adolescencia: “Personas obligadas a denunciar”.
9. En su cuaderno personal anote su reflexión sobre el abuso sexual y qué va a hacer cómo docente para prevenirlo.

2.6.1. Educación en género y construcción de nuevas masculinidades en el ámbito escolar

Según SEGATO (2022) y ANDRADE (2001) la construcción de nuevas masculinidades es una forma de entendernos como hombres, sin violencia tanto en la crianza como en todas las actividades de la vida. Por ejemplo, a los hombres se les dice que no lloren porque sólo los “maricas” lo hacen. También dicen: que no expresen sus emociones, que no sean amorosos. Esta forma de crianza es violenta y causa daño a sus seres queridos. Por esta razón es importante empezar a transformar estas creencias de que está mal que un hombre llore o demuestre afecto públicamente.

Para ANDRADE (2001) la construcción de nuevas masculinidades es importante por varias razones. En primer lugar, el concepto tradicional de masculinidad ha sido restrictivo y limitante, imponiendo roles y estereotipos rígidos sobre cómo los hombres deben comportarse y expresarse. Esto ha generado presiones sociales y emocionales, y ha contribuido a la discriminación y a la desigualdad de género.

Al construir nuevas masculinidades, se busca promover una visión más inclusiva y diversa de la masculinidad, que permita a los hombres explorar una variedad de expresiones y comportamientos sin ser juzgados o estigmatizados. Esto fomenta la aceptación de la individualidad y ayuda a crear un entorno donde todos,

independientemente de su género, puedan vivir de acuerdo con sus propias características, intereses y valores.

Además de promover la igualdad de género, la construcción de nuevas masculinidades también puede ayudar a abordar otros problemas sociales, como la violencia de género, el sexismo y el machismo. Al desafiar los estereotipos y roles de género estereotipados, se pueden crear relaciones más equitativas y saludables, reducir los niveles de violencia y promover una cultura de respeto y consentimiento. La construcción de nuevas masculinidades es un tema importante y que aún está pendiente dentro de las agendas de movimientos políticos y feministas, ya que se piensa que la violencia de género es un tema meramente que les compete a las mujeres, sin embargo, la construcción de nuevas masculinidades permite cuestionar y desafiar los roles de género restrictivos, promoviendo la diversidad, la igualdad y el bienestar para todas las personas, independientemente de condición étnica, de clase social o cualquier identidad que transgreda las categorías que generan personas “normales” y “anormales” (SEGATO 2003).

La construcción de nuevas masculinidades en el contexto de la violencia de género en instituciones educativas es un tema importante y complejo. Esta construcción implica la creación de modelos de masculinidad que no estén basados en la violencia, la dominación y la opresión de las mujeres. En este sentido, es importante que se promueva la reflexión crítica sobre los roles de género y se fomente la igualdad de género en las instituciones educativas, este abordaje implica renunciar a formas de relacionamiento que impliquen jerarquías, así como prácticas que reproduzcan género y roles binarios, cosa que no es tan sencilla, porque reproducimos estas prácticas de manera constante. De tal manera, que los feminismos y estudios de género, nos invitan a reflexionar sobre la construcción de este mundo alejado de estructuras sólidas y patriarcales.

En la literatura académica, SEGATO (2023) y ANDRADE (2001) se han propuesto diversas estrategias para trabajar en la construcción de nuevas masculinidades en instituciones educativas. Algunas de estas estrategias incluyen:

- Promover la reflexión crítica sobre los roles de género y la masculinidad.

Según ANDRADE (2001) para promover la reflexión crítica sobre los roles de género y la masculinidad, se pueden llevar a cabo diversas acciones. Una de ellas es

construir conciencia de género mediante una intervención pedagógica sobre hombres y masculinidades desde la perspectiva de género en espacios educativos.

Esta intervención puede incluir la recuperación de experiencias de talleres dirigidos a grupos de hombres y mujeres, en los que se reflexiona y dialoga acerca de los significados, prácticas, identificaciones y relaciones de género de los hombres. Otra acción que se puede llevar a cabo es promover espacios de reflexión que desnaturalicen los estereotipos de género, reconociendo la identidad de género como construcción social. Es importante sensibilizar sobre los prejuicios como obstáculos al respeto de la diversidad y actitudes no discriminatorias. En general, es importante fomentar la reflexión crítica sobre los roles de género y la masculinidad para lograr una sociedad más justa e igualitaria (DÍAZ 2023, p. 26).

- Fomentar la igualdad de género y la no violencia en las relaciones interpersonales.

La construcción de nuevas masculinidades puede fomentar la igualdad de género y la no violencia en las relaciones interpersonales de varias maneras.

Según una investigación realizada por TAJAN y ROJAS (2018) del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, la concepción de nuevas masculinidades puede constituirse como una eficaz herramienta de prevención de las violencias basadas en género. La construcción de nuevas masculinidades permite nuevas formas de relacionamientos, con todas las personas en general y de manera particular con los cuerpos femeninos y feminizados. A los cambios de modelos tradicionales de masculinidad hegemónica también se contribuye con la sociedad a crear espacios más seguros e inclusivos, el hecho de cambiar la forma en como nos relacionamos con el mundo pasa por la comprensión binaria de género, los roles asignados y estereotipos. Si cambiamos estas prácticas también cambiarían nuestros entornos y como asegura la antropóloga feminista Rita Segato, el sistema social y las formas extractivistas de la vida y producción (SEGATO 2003).

Otras masculinidades tienden a buscar la horizontalidad y las relaciones entre iguales, y contribuye a la lucha contra la desigualdad de género y la violencia de género. La masculinidad tradicional nos encorseta porque nos dice que solo hay una forma de ser hombre. Y se trata, claro está, de un tipo de hombre inalcanzable: siempre fuerte, siempre seguro, valiente, decidido, exitoso, líder,

sin mostrar sentimientos. Ningún hombre es totalmente así. Esa masculinidad tradicional es intrínsecamente tóxica porque es irreal y eso nos hace sentir insatisfechos. La nueva masculinidad busca romper con estos estereotipos y construir una masculinidad más saludable y equitativa. La construcción de nuevas masculinidades puede fomentar la igualdad de género y la no violencia en las relaciones interpersonales al permitir una forma más sana e igualitaria de relacionarte con las mujeres y otros hombres (SEGATO 2022).

- Desarrollar programas de educación sexual integral que incluyan la perspectiva de género.

Para desarrollar programas de educación sexual integral no sólo tiene que ver con cuidados respecto a prevención de embarazo y contagio de enfermedades de transmisión sexual y uso de preservativos. Al contrario, la educación sexual integral tiene que ver con desmitificar los roles binarios, desnaturalizar prácticas androcéntricas y heteronormativas, abriendo el abanico de posibilidades de la sexualidad entendiendo como este término abarca a la biología, prácticas sexuales, orientación sexual, identidad de género, etc. Por lo que se hace importante:

(...) tener en cuenta los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. La educación integral en sexualidad es un proceso curricular de enseñanza y aprendizaje que tiene como objetivo dotar a los niños, niñas y jóvenes de conocimientos, capacidades, actitudes y valores que les permitan vivir con buena salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo lo que eligen puede afectar a su propio bienestar y al de las restantes personas; y comprender y garantizar la protección de sus derechos a lo largo de toda su vida (UNESCO 2023).

En este sentido, la educación sexual integral fomenta las relaciones entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad, además fomenta el empoderamiento a través de prácticas que no sometan o cosifiquen el cuerpo de otras personas. Por otra parte, las capacitaciones dirigidas a los adolescentes, les permite tomar decisiones informadas sobre prácticas sexuales, prevenir situaciones de violencia de género, embarazos no deseados, etc. (BARRERA 2014).

- Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la violencia de género y sus consecuencias.

La sensibilización a la comunidad estudiantil es importante, parece que es algo superficial que no cambia estructuras rígidas, pero lo cierto es que se demuestra que los niños varones al generar empatía, cuidado y el desarrollo de emociones, mejoran sus prácticas, existe más bienestar. Acorde a SEGATO (2022) la sociedad patriarcal exige que cada hombre demuestre su hombría a través de “rituales” estas prácticas de iniciación consiste en que los hombres deben ser violentos, rudos, demostrar el dominio sobre otros cuerpos. Estas formas de violencia repercuten directamente en la subjetividad de las personas, cambiarla es una tarea diaria, que requiere tiempo pero que sus resultados se reflejan en la creación de sociedades armoniosas y pluralistas (SEGATO 2022).

- Promover la participación de los hombres en la lucha contra la violencia de género.

Es importante tener en cuenta que la construcción de nuevas masculinidades es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Además, es fundamental que se involucre a toda la comunidad educativa en este proceso, incluyendo a los docentes, estudiantes, padres y madres de familia, y personal administrativo.

La construcción de nuevas masculinidades está articulada con el cambio de patrones socioculturales, donde la ley no es suficiente para erradicar la violencia basada en género en contra de las mujeres, cuerpos femeninos y feminizados, así como las masculinidades contra hegemónicas.

Es importante comprender de la comprensión de que la violencia de género opera, sobre todo desde el lado más estructural y cultural, los feminismos han actuado sobre las herramientas para erradicar esta violencia, pero, solamente las han aplicado a mujeres. Y; ahí no está el sujeto que produce y reproduce violencia, por ende, el trabajo con hombres, tal y como indica SEGATO y BARRANCOS (2023) es una deuda pendiente de los feminismos, porque la formación del estado (cualquier país) es originalmente patriarcal.

Para combatir el patriarcado no hace falta más leyes (SEGATO 2023) lo que se requiere es una transgresión al sistema que es capitalista y machista. Esto solamente se lograría a través del cambio de imaginario respecto a los estereotipos

de género, por ejemplo: la distribución de las tareas del cuidado también genera brechas importantes en términos de igualdad entre niños y niñas y que tienen repercusiones en la edad adulta, esto señala RATCHER DE SOUSA (2024).

La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2024) también señala que el desarrollo de los estereotipos de género tiene graves implicaciones, ya que a las niñas se les asigna tareas del hogar y por cuanto ocupan entre el 30 y 40% del tiempo más que los niños. Lo cual repercute negativamente en cuanto a los resultados educativos en la infancia, por lo que las brechas que se generan entre hombres y mujeres también se reflejan no sólo en el desarrollo de las tareas del hogar, sino que tienen incidencia directa en las cadenas de valor y en el desarrollo de carreras profesionales (RATCHER DE SOUSA 2024).

Conclusiones

La violencia de género en el ámbito educativo es una problemática ampliamente reconocida y estudiada. A lo largo de los años, se han implementado leyes y políticas destinadas a prevenirla y combatirla. Sin embargo, es importante reconocer que, a pesar de estas medidas, aún persisten complejidades sociales que dificultan una erradicación efectiva. En Ecuador existen políticas públicas y leyes específicas desde el año 2018, sin embargo, su aplicación presenta algunas complejidades debido a que el tema de la violencia de género trasciende el ámbito legal, pues su origen está inmerso dentro de una estructura social y cultural llamada patriarcado. Además, el ordenamiento jurídico tal y como está constituido dentro de los estados reproduce estereotipos de género que excluyen a todas las mujeres por su género y a otras identidades subalternas. A partir de los análisis efectuados, podemos concluir que:

PRIMERO.

El análisis de la violencia de género en el ámbito educativo revela que las leyes existentes brindan un marco normativo sólido para abordar este problema. Se han promulgado legislaciones a nivel internacional y recomendaciones al país como los emitidos por la CEDAW, Belem do Pará, que han sido útiles para la formulación de políticas públicas y estrategias que permitan evitar la violencia de género y sancionarla. Estos instrumentos prohíben la discriminación de género, fomentan la igualdad de oportunidades y promueven la educación en valores de respeto e igualdad. Las normas proveen directrices claras y establecen responsabilidades tanto para las instituciones educativas como para los actores involucrados.

SEGUNDO.

El Ecuador con la aprobación de la LOIPEV en el año 2017 da un paso importante al reconocer que la violencia de género, en las instituciones educativas, requiere de un abordaje particular que considere las situaciones propias que se articulan en los espacios educativos, incluyendo las relaciones de poder que ahí se generan. Más aún el Ecuador desde el año 2020 es encontrado responsable por la muerte de la adolescente Paola Guzmán. Desde esta sentencia, el país empezó a elaborar una normativa para prevenir la violencia de género en los centros educativos. Se

empezaron a gestionar medidas de reparación a la madre de Paola Guzmán, la señora Petita Albarracín, se pidieron disculpas públicas en el año 2020 en el mes de octubre por parte del presidente Lenin Moreno y se declaró el mes de noviembre dedicado a la prevención de violencia en todo el sistema educativo ecuatoriano.

También se emitieron acciones institucionales para conmemorar a Paola Guzmán y se construyeron monumentos para honrar su memoria en varios centros educativos del país.

TERCERO.

A pesar de estos avances legales, resulta evidente que existen complejidades sociales que dificultan la erradicación total de la violencia de género en el ámbito educativo. Estas complejidades están arraigadas en estereotipos de género, desigualdades sociales y culturales, así como en la falta de conciencia y educación sobre el tema la cultura de educación en género y derechos humanos. En este sentido, la cultura de los derechos humanos y el feminismo en la prevención de la violencia de género se refieren a la promoción y protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su género. Ambos enfoques buscan generar conciencia sobre la igualdad de género, el respeto mutuo y la eliminación de la violencia basada en el género. Esto implica desafiar y cambiar las normas culturales y estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la violencia de género. El feminismo aboga por la equidad de género y la eliminación de las estructuras de poder que perpetúan la opresión de las mujeres, mientras que la cultura de derechos humanos busca garantizar que todos los individuos gocen de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Ambos enfoques son fundamentales para abordar la prevención de la violencia de género desde una perspectiva integral y de respeto a la dignidad humana.

A menudo, la violencia de género en las escuelas se perpetúa debido a la falta de denuncia, el silencio de las víctimas y la minimización de los casos. Es esencial abordar estas complejidades sociales para avanzar hacia un entorno educativo seguro y libre de violencia de género. Esto requiere adoptar un enfoque integral que combine la implementación efectiva de las leyes existentes con la sensibilización y educación de toda la comunidad educativa. La capacitación docente en perspectiva

de género, la promoción de la participación de los estudiantes y la creación de espacios de diálogo y reflexión son algunas de las estrategias clave que pueden ser implementadas.

CUARTO.

Es fundamental considerar la importancia de la colaboración entre las instituciones educativas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Solo a través de un trabajo conjunto y una voluntad común se podrán superar las complejidades sociales y lograr un ambiente educativo inclusivo. Las acciones institucionales que se han logrado ubicar en el presente estudio tienen que ver con lo desarrollado por el MINEDUC a través de sus programas que se alinean a recomendaciones internacionales de comités como el de la CEDAW, así como con recomendaciones generales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante los años 2019 a 2023 el MINEDUC ha capacitado a cientos de profesionales de educación en todo el país, también cuenta con normativas específicas para el abordaje de violencia de género en el ámbito escolar. Las rutas de denuncia son claras, pero existe un déficit presupuestario para continuar con las capacitaciones y desarrollar programas sostenidos.

Además, existe articulación interinstitucional entre MINEDUC-MSP FGE, Defensoría Pública para las denuncias sobre violencia de género en espacios educativos, pero a pesar de ello las denuncias en estos casos siguen siendo ineficaces, todavía existen relaciones jerárquicas de poder que son difíciles de trabajar en estos sectores. Los esfuerzos que se realizan podrían tardar años en verse reflejados en las prácticas institucionales.

QUINTO.

La propuesta de concepciones y abordajes sobre el tema de violencia de género necesariamente deben considerar los estudios de género, feminismos, así como las recomendaciones y articulado de los principales convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos respecto a violencia de género. Por esta razón es importante trabajar en mallas curriculares que contemplen contenidos en sensibilizar y capacitar desde el enfoque de género. En este sentido, los estudios de género permiten evidenciar las formas en que se articulan distintas categorías

identitarias como el género, la clase social, el estatus migratorio, y otras variantes más con la reproducción de la violencia de género y hacia donde va encaminada. Es importante porque esto permite contar con insumos de como combatir la violencia de género de manera clara y localizada.

SEXTO.

Parte importante en el trabajo sobre la violencia en contra de la mujer es recoger las buenas prácticas y actividades realizadas en torno a la prevención en violencia y sensibilización. Por ello, en el desarrollo de este trabajo de fin de máster se realizaron actividades que devienen de nuestra labor como facilitadores en temas de prevención en violencia de género. Es importante este trabajo que ayudaría a desmitificar y desnaturalizar roles de género binarios que parten del trabajo en el cambio de patrones socio culturales, así como en la construcción de nuevas masculinidades.

Las buenas prácticas en la prevención de la violencia de género en las instituciones educativas involucran la implementación de programas integrales que aborden la igualdad de género, el respeto mutuo y la concienciación sobre la violencia de género. Estas prácticas incorporan la formación de docentes y personal educativo en la detección y respuesta adecuada a situaciones de violencia, promoviendo valores de igualdad y respeto en el currículo escolar.

Además, la promoción de entornos seguros y de apoyo, así como la inclusión de contenidos relacionados con la equidad de género en el currículo, son elementos clave. La colaboración con padres y madres, así como con la comunidad en general, para fomentar valores de respeto y prevención también es fundamental. Esto puede lograrse a través de la implementación de políticas escolares que aborden la violencia de género, así como la creación de espacios seguros para que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes y recibir apoyo.

Asimismo, es importante establecer mecanismos claros para la denuncia y la atención de casos de violencia de género, así como proporcionar recursos y apoyo a las víctimas. La evaluación continua de estas prácticas es esencial para medir su eficacia y realizar ajustes según sea necesario. En general, las buenas prácticas en la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo buscan crear un

entorno que fomente la igualdad, el respeto y la seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa.

Si bien el país cuenta con algunas instituciones educativas privadas que realizan actividades para desmitificar la naturalización de roles de género desde las infancias (experiencias en Noruega y Suiza también evidencian logros importantes en la erradicación de la violencia de género en las instituciones educativas generando empatía y afectos en los estudiantes). Todavía no existen estudios en el ámbito nacional que demuestren si efectivamente esta educación erradica prácticas en torno a la violencia de género. Por otra parte, el trabajo en masculinidades es importante porque dará cuenta de formas de construir sociedades más justas e inclusivas. En este sentido, la influencia de los mandatos de masculinidad en la perpetuación de la violencia de género, así como la importancia de reconceptualizar la masculinidad para promover la igualdad de género, y cómo este cambio puede contribuir a la creación de una sociedad más justa y segura para todos.

SÉPTIMO.

El mandato de masculinidad SEGATO (2003) es una forma de violencia de género que afecta en mayor medida a los hombres y tiene repercusiones en las mujeres. Por ello, un tema pendiente de los feminismos es el trabajo con los hombres porque justamente en ellos recae el recrear la apropiación del cuerpo de las mujeres y son ellos quienes van a someter y reproducir la violencia de género que vivenciaron desde pequeños.

Por ello, es necesario realizar más investigaciones sobre el tema, así como se requerirá de un análisis más profundo que podría enriquecer el entendimiento sobre cómo la transformación de la masculinidad puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra la violencia de género y en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa desde la educación en las infancias. Por lo tanto, esto ayudará a que las condiciones sociales y culturales tomen otro sentido e igualen condiciones, permitan que las personas tengamos mejores oportunidades de vida y nos desarrollemos con dignidad en una cultura de paz.

El mandato de masculinidad impone roles rígidos y jerárquicos que perpetúan la dominación masculina y la subordinación de las mujeres, así como de otros grupos marginados, fomentando así la violencia de género. Esta construcción cultural

refuerza la idea de que la masculinidad está asociada con la fuerza, el control, la agresividad y la supremacía, mientras que la feminidad es asociada con la sumisión, la fragilidad y la dependencia.

En el contexto de la violencia de género, el mandato de masculinidad ejerce presión sobre los hombres para que afirmen su poder a través de la dominación y el control, lo que lamentablemente puede dar lugar a actos de violencia física, psicológica o sexual hacia las mujeres, niños y niñas, así como hacia otras identidades de género. Esta construcción de la masculinidad también dificulta que los hombres expresen sus emociones de forma saludable y busquen ayuda cuando la necesiten, lo que puede contribuir a relaciones tóxicas y conductas violentas.

De este modo, SEGATO (2003) nos hace reflexionar sobre la importancia de desafiar y dismantelar el mandato de masculinidad para promover relaciones más equitativas y respetuosas entre los géneros. Al hacerlo, se busca no solo prevenir la violencia de género, sino también fomentar la construcción de identidades masculinas que permitan a los hombres desarrollarse de manera integral, promoviendo relaciones basadas en el respeto mutuo, la empatía y la equidad.

Referencias bibliográficas

Bibliografía básica

- AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID). *Estudio de la población LGBTQI+: Perú y Ecuador*. Washington D. C.: USAID, 2023.
- BARRERA, S. De la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. El caso de los hogares del INABIF. Director: Soledad Barrera Dávila. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Lima, 2014.
- BARRIGA, O., y ENRÍQUEZ, G. (2003). «La presentación del objeto de estudio, reflexiones desde la práctica docente». *Cinta de Moebio* [en línea]. 2003, núm. 17, pp. 1-11 [consulta: septiembre de 2023]. ISSN 0717-554X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10101702>
- BORJA, M. A. *La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos de la mujer*. UNIR, Facultad de Derechos Humanos, Quito, 2022.
- BROOKFIEL, S. (1987). *Developing critical thinkers*. San Francisco: Jossey-Bass.
- BUTLER, J. «Introducción», 17-52. En: Butler, J., (ed.). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Ciudad de México, Paidós, 2002.
- CAVIA, B. «La gestión de lo patológico, itinerarios de transexualidad». *Debate Feminista* [en línea]. 2019, núm. 47, pp. 3-21 [consulta: marzo de 2023]. ISSN 0718-1043. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-10432019005000802
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). *Compendio sobre la igualdad y no discriminación. Estándares Interamericanos*. Washington D.C.: OEA, 2019. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf>
- CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CNIG). *Una aproximación a la situación de los derechos humanos de las personas trans en*

- Ecuador. CNIG, 2017. Disponible en: <https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/ESTUDIO-TRANS-EN-ECUADOR-CNIG.pdf>
- CNIG. *Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGTBI 2018-2021*. CNIG, 2021. Disponible en: https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Agenda_ANI.pdf
- FRICKER, M. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* 1.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>
- FUNDACIÓN MUJER & MUJER, UNFPA-ECUADOR y CNIG. *Encuesta de condiciones de vida y necesidades reales de las poblaciones LBTIQ+ en el contexto covid-19 en Ecuador*. Quito: FUNDACIÓN MUJER & MUJER, 2021. Disponible en: <https://mujerymujer.org.ec/recurso/encuesta-de-condiciones-de-vida-y-necesidades-reales-de-las-poblaciones-lbtqi-en-el-contexto-covid-19-en-ecuador/>
- GUERRERO MC MANUS, F., y MUÑOZ CONTRERAS, L. D. «Epistemologías transfeministas e identidad de género en la infancia: del esencialismo al sujeto del saber». *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México* [en línea]. 2018, vol. 4, pp. 1-31 [consulta: marzo de 2023]. ISSN 2395-9185. Disponible en: <https://doi.org/10.24201/eg.v4i0.168>
- HARAWAY, D. *Manifiesto ciborg: el sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado*. 1984. Disponible en: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC). *Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador*. Quito: INEC, 2013. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/LGBTI/Analisis_situacion_LGBTI.pdf
- JARAMILLO, D., y CANAVAL, G. (2019). Violencia de género: Un análisis evolutivo del concepto. *Universidad y Salud* [en línea]. 2020, vol. 22, núm. 2, pp. 178-185

[consulta en agosto de 2023]. Disponible en:

<https://doi.org/10.22267/rus.202202.189>

MAFFÍA, D. *Sexualidades migrantes, género y transgénero*. Buenos Aires: Feminaria, 2003. Disponible en:

http://dianamaffia.com.ar/archivos/sexualidades_migrantes.pdf

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE ECUADOR (MSP). *Manual del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS)*. Quito: MSP, 2012. Disponible en:

https://www.hgdc.gob.ec/images/DocumentosInstitucionales/Manual_MAIS-MSP12.12.12.pdf

MSP. *Manual de atención a personas LGBTI en los servicios de salud del Ecuador*. 1ª ed. Quito: MSP, 2016. Disponible en:

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/manual-lgbti-29-de-nov-2016_mod.pdf

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE ARGENTINA (MSPA). *Atención de la Salud Integral de personas Trans: Guía para equipos de salud*. Buenos Aires: MSPA, 2015. Disponible en:

<http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf>

MONEY, J. «The concept of gender identity disorder in childhood and adolescence after 39 years». *Journal of Sex & Marital Therapy* [en línea]. 1994, vol. 20, núm. 3, pp. 163-177 [consulta: julio de 2023]. Disponible en:

<https://doi.org/10.1080/00926239408403428>

OBSERVATORIO DE GÉNERO EN LA JUSTICIA. *Informe de actividades de 2022*. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, 2022. Disponible en:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fconsejo.jusbaires.gob.ar>

[%2Finstitucional%2Forganigrama%2Fobservatorio-de-genero-en-la-justicia%2Fpublicaciones%2Fdownload%3Fid%3D4D1A5BF4EE0EE0D35133364F60E43909&psig=AOvVaw2D248vvhHl3kYdst5p2Riq&ust=1707413505400000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQn5wMahcKEwig7rWz4ZmEAXUAAAAAHQAAAAAQBA](#)

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Carta Democrática Interamericana. Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones, 11 de septiembre de 2001 Disponible en: https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

OEA. *Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género*. Washington D. C.: OEA, 2013. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/ag-res_2653_xli-o-11_esp.pdf

OEA. *Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex*. Washington D. C.: OEA, 2023. Disponible en: <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DLGBTI/default.asp#:~:text=La%20Relator%C3%ADa%20sobre%20los%20Derechos,de%20g%C3%A9nero%20y%20diversidad%20corporal>

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). *Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*. Ginebra: ONU, 2015. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDbOC/GEN/G15/088/42/PDF/G1508842.pdf?OpenElement>

PATEMAN, C. *El contrato sexual*. 1.^a ed. Barcelona: Editorial Anthropos, 1995.

ROSELLÓ PEÑALOZA, M. «Entre cuerpos inacabados e identidades imposibles: la (psico) patologización de la transexualidad en el discurso psiquiátrico». *Quaderns de Psicologia* [en línea]. 2013, vol. 15, núm. 1, pp. 57-67 [consulta: septiembre de 2023]. ISSN: 0211-3481. Disponible en: <https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/15241>

RUBIN, G. «El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo», 35-98. En: Lamas, M. (comp.). *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. Ciudad de México: PUEGUNAM, 1996.

- ROBALINO, C. ¿Es niño? ¿Niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador. Quito: FLACSO, 2017.
- SABSAY, L. *Fronteras sexuales: espacio urbano, cuerpos y ciudadanía*. Buenos Aires: Paidós, 2011.
- SEGATO, R. *Las estructuras elementales de la violencia: contrato y estatus de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. 1.^a ed. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2003.
- SEGATO, R. *Contra-pedagogías de la crueldad*. 1.^a ed. Buenos Aires: Prometeo, 2018.
- VALE, O. «Disforia de género: la psicopatologización de las sexualidades alternas». *Quaderns de Psicologia* [en línea]. 2019, vol. 21, núm. 2, pp. 1-12 [consulta: agosto de 2023]. ISSN 0211-3481. Disponible en: <https://quadernsdepsicologia.cat/article/view/v21-n2-vale>
- VIVEROS, M. «La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación». *Debate Feminista* [en línea]. 2016, vol. 52, pp. 1-17 [consulta: septiembre de 2023]. ISSN 0188-9478. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005>

Bibliografía complementaria

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5*, 8^{va} ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2014.
- APA. *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-II*, 4^a ed. Barcelona: Masson, 1980.
- APA. *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV*, 6^a ed. Barcelona: Masson, 1994.
- DEFENSORÍA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Observatorio de Violencia de Género, 2016. Disponible en: <https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/Evaluacion-sobre-el-Cumplimiento-de-la-Convencion-para-la-Eliminacion-de-Todas-las-Formas-de-Discriminacion-contra-la-Mujer-CEDAW.pdf>

Legislación citada

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Disponible en:

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER «CONVENCION BELEM DO PARA». Adoptada en Belem Do Para, 9 de junio de 1994. Disponible en:

<https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW). Adoptada y proclamada en la Asamblea General de Naciones Unidas, 18 de octubre de 1979. Disponible en:

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador, 26 de octubre de 2017. Disponible en: <https://acnudh.org/comite-sobre-los-derechos-del-nino-crc-ecuador-2017/>

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Resolución de la Asamblea General 48/104, 20 de diciembre de 1993.

Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286>

LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES. Registro Oficial Suplemento 684, de 4 febrero de 2016. Disponible en:

https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/ley_organica_de_gestion_de_la_identidad_y_datos_civiles.pdf

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Registro Oficial Suplemento 175 de 05 de febrero de 2018. Disponible en:

https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución 217 adoptada en la Asamblea General, París, 10 de diciembre de 1948. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

ONU. Declaración sobre Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Adoptada en el Sexagésimo tercer período de sesiones, 22 de diciembre de 2008. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_declaracion_onu.pdf

Jurisprudencia referenciada

CORTE IDH. Caso empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y Sus Familiares Vs. Brasil. Sentencia de 15 de julio de 2020. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_esp.pdf

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Caso No 17986 Amanda. Sentencia 15 de enero de 2018. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/440660281/CASO-No-17986->

Listado de abreviaturas

DESC	Derechos Económicos, Sociales y Culturales
LGBTI	Lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual
LOIPEV	Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género
LOES	Ley Orgánica de Educación Superior
MSP	Ministerio de Salud Pública
MINEDUC	Ministerio de Educación
USAID	Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Anexo A. Título del anexo

Texto Normal del menú de estilos.